

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1^{er} dhoulhijja 1424 – 23 janvier 2004

147^{ème} année

N° 7

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 , relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.....	140
Décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 , relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.....	143
Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant le régime des études au cycle supérieur de l'école nationale d'administration.....	156
Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.....	161
Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.....	168
Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant le régime des études au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 à l'école nationale d'administration.....	168
Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant le régime des études au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 à l'école nationale d'administration.....	170

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-80 du 14 janvier 2004 , portant modification du décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.....	172
---	------------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-81 du 14 janvier 2004, portant ratification du mémorandum d'entente de coopération technique et scientifique dans le domaine de l'agriculture entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.....	173
Nomination d'un ambassadeur.....	173
Nomination de directeurs.....	173
Maintien en activité dans le secteur public.....	173

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2004-87 du 14 janvier 2004, portant ratification du contrat de cautionnement conclu le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens.....	173
Nomination de directeurs.....	174
Nomination de sous-directeurs.....	174
Nomination d'un chef de service.....	174

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	174
--	-----

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination de chefs d'arrondissement.....	174
Nomination d'un chef de service.....	175

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2004-106 du 14 janvier 2004, relatif au transfert des attributions de l'ex-ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire relatives au littoral et au domaine public maritime au ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	175
Nomination d'un chef de service.....	176

Ministère du Commerce

Arrêté des ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce du 16 janvier 2004, fixant la date du déroulement des élections des comités des membres des chambres de commerce et d'industrie.....	176
---	-----

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Nomination du président-directeur général de la société des transports de Tunis.....	176
--	-----

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Décret n° 2004-109 du 14 janvier 2004, portant modification du décret n° 2000-742 du 5 avril 2000, relatif à la création des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance.....	176
---	-----

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2004-110 du 14 janvier 2004, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre informatique du ministère de la santé publique.....	177
Nomination d'un directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B".....	179
Maintien en activité dans le secteur public.....	179

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Décret n° 2004-114 du 14 janvier 2004, portant création d'un conseil supérieur de la protection des personnes porteuses de handicap et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.....	180
--	-----

Ministère de l'Éducation et de la Formation

Décret n° 2004-115 du 14 janvier 2004, portant création de certains établissements publics.....	181
Décret n° 2004-116 du 14 janvier 2004, portant dissolution d'un établissement public.....	182

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur général.....	182
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	182

Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A" ..	182
Nomination d'un secrétaire principal d'université.....	182
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	182
Nomination d'un secrétaire principal d'un institut supérieur.....	183
Nomination de directeurs d'établissements des œuvres universitaires de la catégorie "B".....	183
Nomination d'un secrétaire d'université.....	183

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, relatif à la révision des dispositions d'équivalence des diplômes et titres,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, relatif à la fixation des mesures et dispositions de reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe les dispositions relatives aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration pour la nomination dans les grades administratifs prévus aux statuts particuliers de la fonction publique.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2. - Les concours sont organisés et se déroulent dans le respect des garanties fondamentales prévues par la législation en vigueur et notamment des principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination entre les sexes.

Art. 3. - Un seul concours est organisé chaque année pour l'entrée au cycle de formation relatif à un grade ou à l'un des grades équivalents pour lesquels le recrutement s'effectue par voie de nomination après succès au cycle de formation concerné.

Toutefois, le concours annuel ne peut être ouvert que si le nombre de postes à pourvoir dépasse le nombre de dix (10) tant au niveau du cycle de formation qu'au niveau des domaines de spécialisation, tels que prévus par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE DEUXIEME

De l'ouverture des concours et de la présentation des candidatures

Art. 4. - Chaque concours est ouvert par arrêté du Premier ministre qui comprend notamment :

- Le grade ou l'ensemble des grades équivalents objet du concours.

- Le diplôme requis.

- Le nombre de postes mis en concours.

- La date de clôture de la liste des candidatures.

- La date du déroulement des épreuves écrites du concours.

- Le lieu de dépôt des dossiers de candidature ou l'adresse de leur envoi par voie recommandée avec accusé de réception.

Art. 5. - Les candidats aux concours d'entrée au cycle de formation doivent présenter leur dossier de candidature au lieu de dépôt des dossiers, tel que fixé par l'arrêté d'ouverture du concours ou l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, comprenant les pièces suivantes :

1- Lors du dépôt des candidatures :

- une demande de candidature sur papier libre sans légalisation de signature et indiquant le prénom, le nom et l'adresse exacte à laquelle seront adressés les correspondances et les avis relatifs au concours.

- une photocopie dispensée de la certification conforme de la carte d'identité nationale.

- une photocopie dispensée de la certification conforme du diplôme.

- trois (3) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.

- une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la candidature après le dépassement de l'âge légal maximum conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

2- Après le succès aux épreuves écrites d'admissibilité et avant de passer l'épreuve orale d'admission définitive, le candidat concerné doit compléter son dossier par ce qui suit :

- un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d'un an,

- un extrait de naissance délivré depuis moins d'un an,

- un certificat médical délivré par un médecin d'un établissement public hospitalier désigné par l'école nationale d'administration et attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice, sur tout le territoire de la République, des fonctions rattachées aux grades concernés par les cycles de formation.

- une photocopie certifiée conforme du diplôme.

Art. 6. - L'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours est prouvée par la présentation de la pièce officielle et définitive prévue par la réglementation en vigueur attestant du point de vue de la forme et du fond l'obtention par le candidat du diplôme requis pour se présenter au concours.

L'identité portée sur le diplôme, et relative au nom, prénom et date de naissance, doit être conforme aux éléments d'identité portés sur la carte d'identité nationale.

Art. 7. - L'âge du candidat aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école ne doit pas dépasser :

- 25 ans au plus au premier janvier de l'année d'ouverture du concours pour les cycles de formation qui préparent à l'un des grades de la sous-catégorie A3.

- 27 ans au plus au premier janvier de l'année d'ouverture du concours pour les cycles de formation qui préparent aux grades des sous-catégories A2 et A1.

Toutefois, pour les candidats ayant déjà exercé dans les administrations, les collectivités locales et les établissements publics et pour les candidats inscrits au bureau de l'emploi, l'âge maximum est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé. L'âge maximum ne doit pas dépasser 40 ans au premier janvier de l'année d'ouverture du concours pour les candidats ayant déjà exercé dans les administrations, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics en qualité de titulaires, temporaires ou contractuels.

Pour les fonctionnaires, les dérogations à la condition de l'âge maximum sont prouvées par la présentation d'un relevé de services conformément à la réglementation en vigueur attestant les services civils effectifs donnant droit au bénéfice du régime des dérogations.

Pour les autres candidats, les dérogations à la condition de l'âge maximum de candidature sont prouvées par la présentation d'un document officiel conforme aux normes des attestations administratives et à la réglementation en vigueur.

Art. 8. - La nature des diplômes nationaux requis pour la candidature à chaque concours est déterminée par arrêté du Premier ministre.

L'équivalence des diplômes délivrés par des établissements privés d'enseignement supérieur ou par des établissements étrangers à l'un des diplômes visés au paragraphe premier du présent article est établie au moyen d'une copie de la décision d'équivalence

Art. 9. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours d'accès au cycle supérieur de l'école. En outre, les élèves en cours de formation à l'un des cycles de l'école ne peuvent se présenter comme candidats aux concours organisés pendant la période de leur formation.

CHAPITRE TROISIEME

De la désignation du jury du concours et de la fixation de sa composition et de ses attributions

Art.10. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Art. 11. - La mission du jury du concours consiste à superviser les différents travaux afférents au concours. Il procède notamment à la clôture de la liste définitive des candidats admis à concourir et à la proclamation des résultats.

Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations du jury ont lieu à la majorité des membres présents ; la voix du président du jury étant prépondérante en cas de partage égal.

Art. 12. - Le jury du concours procède à l'examen des dossiers en la forme et au fond et vérifie s'ils sont complets et conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature qui ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions du présent décret ou par les dispositions réglementaires spéciales relatives à l'organisation du concours ou qui parvient après la date de clôture de la liste des candidatures.

Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement de la demande de candidature au bureau d'ordre central de l'école nationale d'administration fait foi de la date d'envoi ou d'arrivée.

Un récépissé est délivré par l'école nationale d'administration en cas de dépôt de la demande de candidature au siège de la direction de l'école.

Art. 13. - Un arrêté du Premier ministre fixe pour chaque concours les matières des épreuves écrites et orales, leur nature, leurs coefficients, leur durée et, le cas échéant, leurs programmes.

Art. 14. - Outre ce qui est établi par le certificat médical prévu à l'article 5 du présent décret et compte tenu des spécificités inhérentes au grade auquel prépare le cycle de formation concerné, les candidats admis aux épreuves

écrites peuvent être soumis à une vérification des aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice des fonctions et missions liées au grade, et ce, auprès d'un organisme public spécialisé désigné à cet effet.

CHAPITRE QUATRIEME

De l'organisation matérielle du concours

Art. 15. - L'école nationale d'administration assure les conditions matérielles adéquates pour le déroulement des épreuves du concours.

Art. 16. - Des convocations écrites sont adressées aux candidats admis à concourir par voie postale ou en cas de besoin par tout autre moyen adéquat, dix jours au moins avant la date de début des épreuves avec indication de la date, de l'heure et du lieu.

Art. 17. - Tout candidat est tenu, avant de passer les épreuves écrites et orales, de prouver son identité.

Art. 18. - Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français selon le choix du candidat.

L'épreuve orale d'admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d'une discussion avec les membres du jury de quinze (15) minutes après une préparation de trente (30) minutes.

Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort.

L'exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français au choix du candidat. Au cas où le candidat souhaite avoir une seconde question, la note qui lui est attribuée est divisée par deux.

Le jury du concours peut se scinder en sous-commissions selon l'importance du nombre des candidats.

Art. 19. - Nonobstant toutes dispositions prises par le président du jury du concours tendant à garantir le déroulement normal des épreuves et à assurer les mêmes conditions aux candidats, il est strictement interdit aux candidats pendant le déroulement des épreuves, notamment :

- d'introduire dans le lieu du déroulement des épreuves ou de consulter tout document, sauf décision contraire du jury du concours.

- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur.

- de sortir de la salle où se déroulent les épreuves sans l'autorisation des agents chargés de la surveillance.

- de quitter définitivement le lieu du déroulement des épreuves sans remettre les copies des épreuves subies.

Art. 20. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves du concours, détenir ou disposer de livres, documents, publications ou tout autre support de quelque nature que ce soit.

Il est également interdit à tout candidat d'avoir, pendant le déroulement des épreuves, un moyen de communication quelle que soit sa nature, tels que ordinateur portable, téléphone mobile ou machines à calculer.

Art. 21. - Toute fraude ou tentative de fraude constatée par les agents chargés de surveiller ou superviser le

déroulement des épreuves entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves passées et la rédaction d'un procès-verbal en l'objet ainsi que l'interdiction pour le candidat concerné de se présenter à tout concours ou examen administratifs ultérieurs organisés par l'école nationale d'administration pour une période de cinq (5) années consécutives.

L'interdiction susvisée au paragraphe précédent est prise par décision du président du jury du concours.

CHAPITRE CINQUIEME

De la correction des épreuves du concours et de la proclamation des résultats

Art. 22. - Lors de la correction, les copies des épreuves écrites sont anonymes.

Il est attribué pour chaque épreuve une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20).

Sauf dispositions contraires inhérentes aux spécificités de chaque concours, les épreuves écrites sont soumises à une double correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

Lorsque l'écart entre ces deux notes est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation d'un troisième correcteur. En ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note la plus proche parmi les deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

Lorsque la troisième note est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la troisième note et de la note la plus élevée parmi les deux premières notes.

Art. 23. - Toute note inférieure à sept (7) sur vingt (20) est éliminatoire.

Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu aux épreuves écrites au moins une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20).

Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu aux épreuves écrites et orales, sauf décision contraire du jury, une moyenne générale égale à dix (10) sur vingt (20). Toutefois, le jury peut décider de relever ou d'abaisser cette moyenne.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est accordée au plus âgé d'entre eux.

Art. 24. - Le jury du concours arrête, selon l'ordre de classement, deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- une liste principale.

- une liste complémentaire.

Art. 25. - La liste principale comprend un nombre maximum égal au nombre de postes mis en concours.

Le jury du concours peut décider que la liste principale comprenne un nombre de candidats inférieur au nombre de postes mis en concours.

Art. 26. - La liste complémentaire permet, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants de la liste principale.

Cette liste est établie dans la limite de (50 %) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale.

Art. 27. - La direction de l'école nationale d'administration publie les résultats et convoque par lettres individuelles les candidats inscrits sur la liste principale à rejoindre l'école afin de remplir les formalités d'inscription.

Au terme d'un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de commencement du cycle de formation, la direction de l'école doit mettre en demeure les candidats défaillants et les inviter à confirmer leur inscription dans un délai maximum de sept (7) jours, faute de quoi, ils sont considérés définitivement défaillants. Cette mise en demeure a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et délais prévus à l'alinéa deux du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois au maximum à compter de la date du démarrage du cycle de formation.

CHAPITRE SIXIEME

De l'organisation des sessions de préparation aux concours

Art. 28. - L'école nationale d'administration peut organiser des sessions de préparation aux épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation, conformément aux programmes fixés pour chaque concours, au profit de toute personne désirant participer à ces sessions à titre volontaire.

Des établissements universitaires ou de formation agréés à cet effet peuvent, par arrêté du Premier ministre, être chargés d'assurer des sessions de préparation conformément aux programmes et dispositions en vigueur.

Art. 29. - Les sessions de préparation aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration sont fixées par décision du directeur de l'école.

Ces sessions peuvent comporter des cours et des conférences présentiels ou virtuels ou des exercices par correspondance et la mise à disposition des participants de supports pédagogiques spécifiques.

Art. 30. - La participation aux sessions de préparation aux concours et l'acquisition des supports pédagogiques sont subordonnées au paiement préalable d'une contribution financière aux frais nécessités par ces sessions. Le montant de cette contribution est fixé conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 31. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 32. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier des membres du contrôle général des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, relatif au statut particulier des personnels du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2022 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,

Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-528 du 18 mai 1998,

Vu le décret n° 93-1495 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-1621 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-1623 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 93-1497 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de secrétaires d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

Vu le décret n° 93-1985 du 27 septembre 1993, relatif au remboursement des frais de scolarité à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 98-834 du 12 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003 - 2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi d'une indemnité complémentaire aux stagiaires dans l'administration publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2000-2942 du 25 décembre 2000, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de techniciens de laboratoire informatique appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

Vu le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2001-867 du 18 avril 2001, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions préliminaires

Article premier - Les cycles de formation assurés par l'école nationale d'administration comprennent :

- un cycle de formation des cadres supérieurs de la sous-catégorie A1 appelés à exercer dans les services de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales,

- un cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 appelés à exercer dans les services de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales,

- un cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 appelés à exercer dans les services de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales.

CHAPITRE DEUXIEME

Dispositions communes

Section première - Conditions d'entrée

Art. 2. - L'entrée aux différents cycles de formation se fait par concours conformément aux dispositions du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration et aux dispositions réglementaires spécifiques régissant le concours d'entrée à chaque cycle.

Section deuxième - Obligations des élèves

Art. 3. - Les élèves admis à poursuivre leurs études dans les différents cycles de formation à l'école nationale d'administration sont soumis aux obligations de l'agent public prévues par le statut général de la fonction publique et notamment les obligations de rectitude, de sincérité et de réserve ainsi que les sujétions afférentes au secret professionnel et au respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à leur situation et notamment le règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

La direction de l'école peut leur confier, le cas échéant, des travaux ou missions administratives en rapport avec la formation.

Art. 4. - Les élèves admis dans les différents cycles de formation doivent s'engager par écrit au moment de leur inscription à l'école nationale d'administration à exercer à l'issue de leurs études dans les administrations publiques pendant une période de dix (10) ans au moins. En cas de défaillance, de démission ou de révocation pour faute disciplinaire pendant la période de formation ou pendant les dix (10) ans qui suivent la sortie, l'élève concerné doit rembourser les salaires ou indemnités servis en cours de formation. Le remboursement de ces dépenses se fait par ordre de reversement émis à l'encontre de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 5. - L'affectation des sortants aux postes de travail offerts s'effectue sur la base de leur choix et compte tenu de leur classement définitif.

CHAPITRE TROISIEME

Formation des cadres supérieurs

Art. 6. - L'école nationale d'administration assure la formation des cadres supérieurs chargés des fonctions de conception, d'encadrement, d'animation et de contrôle, appelés à exercer des fonctions administratives dans le grade de conseiller des services publics ou autres grades équivalents de la sous-catégorie A1 prévus par les statuts particuliers, dans les services de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales.

Cette formation est assurée dans le cadre d'un cycle de formation appelé cycle supérieur.

Art. 7. - La formation au cycle supérieur de l'école nationale d'administration a pour but de préparer aux plans scientifique et professionnel à l'exercice des fonctions supérieures dans les différentes administrations et établissements publics et développer les capacités d'encadrement et de direction conformément aux objectifs de la politique de l'Etat en matière de renforcement des aptitudes des ressources humaines et de la modernisation de l'administration.

Art. 8. - La formation au cycle supérieur de l'école nationale d'administration dure trente six (36) mois consécutifs.

La période de formation est répartie en trois (3) années; chaque année dure douze (12) mois dont un (1) mois au titre du congé annuel.

Art. 9. - La période de formation est répartie comme suit :

- deux tiers de la période au moins consacrés aux études,
- le tiers restant au plus consacré à des stages.

Une décision du directeur de l'école fixe, pour chaque année d'étude, la date du début de la scolarité et la répartition des périodes d'études et de stages.

Les stages sont organisés dans les services administratifs et dans les entreprises publiques ou privées en Tunisie ou à l'étranger.

Art. 10. - Les élèves ayant réussi au concours d'entrée au cycle supérieur sont nommés en qualité d'agents temporaires de la sous-catégorie A2.

Ils bénéficient, au cours de la première année, du salaire alloué à un agent temporaire de la sous-catégorie A2 soumis à retenues. Ils sont nommés dans le grade d'administrateur s'ils réussissent le passage en deuxième année.

Les candidats admis au cycle supérieur qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés dans la position appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 11. - Le régime des études et des stages ainsi que les modalités et procédures spéciales relatives à l'évaluation des résultats et à la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Art. 12. - Le régime des études au cycle supérieur comprend des programmes généraux et, le cas échéant, des programmes spécifiques en rapport avec la nature des fonctions attribuées aux élèves sortant du cycle et aux impératifs de la préparation aux postes d'emploi.

Les programmes généraux de formation visent :

- l'approfondissement des connaissances de base qui sont en étroite relation avec le travail administratif et notamment dans les domaines juridique, économique et financier,
- la maîtrise des sciences et techniques administratives fondamentales et des langues vivantes,
- l'initiation au travail administratif et l'acquisition des qualifications professionnelles facilitant l'intégration directe des élèves sortant du cycle dans la vie active.

Les programmes spécifiques de formation pouvant être assurés dans le cadre du cycle supérieur comportent des modules de formation et de mise à niveau en rapport avec les spécificités des postes d'emploi dans les grades ou fonctions administratives spécifiques équivalentes au grade de conseiller des services publics prévues par les statuts particuliers.

Art. 13. - Les axes fondamentaux des programmes généraux de formation sont fixés conformément à l'annexe 1 du présent décret.

Des unités spécifiques de formation peuvent être organisées, le cas échéant, en cours d'études dans des domaines de formation répartis comme suit :

- l'administration générale qui comprend en particulier les fonctions d'administration, de gestion et de représentation à l'étranger,
- l'administration économique et financière qui englobe les différentes fonctions relatives à la participation, à l'élaboration des stratégies de développement et des politiques y afférentes ainsi qu'à l'identification des voies et moyens du suivi de leur exécution, aux fonctions administratives et financières et à la maîtrise des techniques modernes applicables en ce domaine,
- les fonctions de contrôle, d'inspection et de juridiction dans les domaines administratifs et financiers ou relevant des instances administratives à vocation juridictionnelle ou organisationnelle dans les différents secteurs ou activités.

Le directeur de l'école peut, le cas échéant et compte tenu des impératifs de réalisation des programmes de formation, ajouter ou remplacer d'autres unités de formation.

D'autres domaines spécifiques de formation peuvent, en vertu d'un décret, être assurés afin de répondre à des besoins à caractère horizontal dûment confirmés.

Dans tous les cas, le nombre d'élèves à former dans le cadre des domaines de formation générale ou spécifique, ne peut être inférieur à dix (10).

Art. 14. - Le contenu détaillé des programmes de formation est fixé conformément aux procédures et dispositions réglementaires en vigueur.

Le directeur de l'école nationale d'administration fixe par décision le contenu des programmes de formation ainsi que les prescriptions et procédures de leur exécution et de leur suivi.

Art. 15. – L'école nationale d'administration établit, trois mois avant la fin de la deuxième année, un classement des élèves suivant les résultats globaux obtenus pendant la période précédant la date précitée.

Ce classement sert de base à l'orientation des élèves dans les différents domaines de formation prévus à l'article 13 du présent décret.

Art. 16. – Tout élève ne peut passer d'une année à l'autre s'il n'a obtenu une moyenne annuelle égale au moins à 11 sur 20.

Toutefois, les élèves n'ayant pas obtenu des résultats satisfaisants peuvent redoubler si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé ou à un cas de force majeure dûment établies.

Dans tous les cas, les élèves ne peuvent redoubler plus d'une fois pendant la durée de leurs études. Les élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne requise de 11 sur 20 en première année sont exclus.

Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne requise de 11 sur 20 en deuxième année sont proposés pour être nommés dans l'un des services administratifs dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent.

Art. 17. – Les résultats de fin d'études au cycle supérieur sont proclamés par un jury spécial dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Le jury ne peut proposer la nomination des élèves dans le grade de conseiller des services publics ou dans un grade équivalent que s'ils ont obtenu à l'issue de leurs études une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20.

Le jury peut proposer la nomination des élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne requise, dans le grade d'administrateur conseiller ou dans un grade équivalent à condition que leur moyenne ne soit pas inférieure à 10 sur 20.

L'élève qui a obtenu une moyenne inférieure à dix sur vingt est nommé dans le grade d'administrateur ou grade équivalent dans l'un des services de l'Etat, ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif.

Art. 18. – Il est délivré aux élèves ayant satisfait aux conditions de nomination au grade de conseiller des services publics ou dans un grade équivalent un diplôme appelé "diplôme de sortie du cycle supérieur de l'école nationale d'administration pour la nomination dans le grade de conseiller des services publics ou dans un grade équivalent".

CHAPITRE QUATRIEME

Formation des cadres moyens

Section première - Formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2

Article 19 - L'école nationale d'administration assure la formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 appelés à exercer dans les services administratifs centraux, régionaux ou locaux et dans les établissements publics à caractère administratif.

Art. 20. – La formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 a pour but la préparation des agents à l'accomplissement des fonctions et tâches assignées à cette sous-catégorie de grades administratifs notamment dans les domaines de la gestion administrative et financière dans les services centraux, régionaux ou locaux.

Art. 21. – La formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 dure douze (12) mois consécutifs ainsi répartis :

- les deux tiers de la période au moins sont consacrés aux études,
- le tiers restant au plus est consacré à un stage.

Une décision du directeur de l'école fixe la date du début de la formation et la répartition dans le temps des périodes des études et du stage.

Le stage est organisé dans l'administration centrale ou dans les services régionaux ou locaux sur tout le territoire de la République, compte tenu notamment, de la filière de spécialisation des élèves conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

Art. 22. – La formation au cycle des cadres moyens est assurée dans le cadre d'un tronc commun d'une durée de six (6) mois au moins au cours desquels les élèves reçoivent une formation de base dans les principaux domaines de l'activité administrative.

A l'issue de leur formation dans le tronc commun, les élèves sont orientés vers l'une des filières de spécialisation dans des fonctions administratives communes aux différentes structures.

Les études dans ces filières durent trois(3) mois, ces filières se repartissent ainsi :

- la filière de gestion des ressources humaines,
- la filière des affaires juridiques et du contentieux,
- la filière des affaires financières et des marchés publics,
- la filière de l'administration régionale et locale et des services extérieurs.

L'affectation des élèves dans les différentes filières précitées s'effectue par décision du directeur de l'école nationale d'administration. Dans chaque filière, le nombre des élèves ne peut être inférieur à dix (10).

Art. 23. – Les élèves admis au cycle de formation précité bénéficient pendant la durée de leur formation d'une indemnité mensuelle égale à l'indemnité de stage de préparation à la vie professionnelle qui leur est servie conformément aux dispositions du décret susvisé n° 93-1049 du 3 mai 1993 et le décret susvisé n° 2000-1786 du 31 juillet 2000.

Art. 24. – Le régime des études et des stages ainsi que les modalités et procédures relatives à l'évaluation des résultats et à la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Art. 25. – Les axes fondamentaux des programmes de formation sont fixés conformément à l'annexe 2 du présent décret.

Le directeur de l'école peut, le cas échéant et compte tenu des impératifs de réalisation des programmes de formation, ajouter ou remplacer d'autres unités de formation.

Art. 26. - Le directeur de l'école nationale d'administration fixe par décision le contenu détaillé du programme du tronc commun et du programme des filières de spécialisation en concertation, le cas échéant, avec les structures d'emploi.

Art. 27. - Les résultats de fin de formation au cycle sont proclamés par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Le jury classe les élèves par ordre de mérite dans chaque spécialisation.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) sont proposés pour être nommés dans l'un des grades de la sous-catégorie A2.

Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise citée au paragraphe précédent est exclu.

Section deuxième - Formation des agents de la sous-catégorie A3

Art. 28. - L'école nationale d'administration assure la formation des agents appelés à occuper des fonctions administratives de la sous-catégorie A3 dans les administrations centrales, régionales et locales et dans les établissements publics à caractère administratif.

Cette formation s'effectue dans le cadre d'un cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3.

Art. 29. - La formation au cycle prévu à l'article précédent du présent décret a pour but la préparation des élèves aux tâches et fonctions qui leur seront dévolues et notamment la prise en charge des cellules de secrétariat et l'assistance des cadres administratifs supérieurs à l'effet de les aider dans l'accomplissement des missions et fonctions qui leur sont assignées.

Art. 30. - La formation des agents de la sous-catégorie A3 dure neuf (9) mois consécutifs.

Art. 31. - Le programme des études de ce cycle comprend notamment :

- des modules à caractère professionnel ayant un lien avec l'organisation de l'administration et des procédures de gestion y afférentes,
- des travaux pratiques, dirigés ou sur site en rapport avec le programme de formation et les besoins du travail administratif.

Art. 32. Les élèves admis au cycle de formation précité bénéficient pendant la durée de leur formation d'une indemnité mensuelle égale à l'indemnité de stage de préparation à la vie professionnelle qui leur est servie conformément aux dispositions du décret susvisé n° 93-1049 du 3 mai 1993 et le décret susvisé n° 2000-1786 du 31 juillet 2000.

Art. 33. - Le régime des études et les modalités et procédures relatives à l'évaluation des résultats et à la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Art. 34. - Les axes fondamentaux des programmes de formation sont fixés conformément à l'annexe 3 du présent décret.

Le directeur de l'école peut, le cas échéant et compte tenu des impératifs de réalisation des programmes de formation, ajouter ou remplacer d'autres unités de formation.

Art. 35. - Une décision du directeur de l'école nationale d'administration fixe le contenu détaillé du programme de formation.

Art. 36. - Les résultats de fin de formation au cycle sont proclamés par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Le jury classe les élèves par ordre de mérite.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) sont proposés pour être nommés dans l'un des grades de la sous-catégorie A3.

Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise citée au paragraphe précédent est exclu.

CHAPITRE CINQUIEME

Dispositions finales et dispositions transitoires

Art. 37. - Les institutions universitaires peuvent être chargées, par arrêté du Premier ministre, d'assurer, sur la base des besoins de recrutement annuellement autorisés, des cycles de formation pour la nomination dans les grades des sous-catégories A2 et A3 à condition d'adopter les mêmes régimes de scolarité et de stage ainsi que le système d'évaluation prévus par le présent décret.

Art. 38. - La direction de l'école peut, sur autorisation de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la coopération internationale, procéder à l'inscription d'élèves étrangers pour suivre la formation à l'un des cycles de formation sous réserve que:

- les intéressés remplissent les conditions scientifiques requises pour poursuivre le cycle de formation pour lequel ils sont candidats,
- les candidats doivent passer avec succès un test spécifique devant un jury dont les membres sont désignés par décision du directeur de l'école.

Le régime de scolarité et le règlement intérieur de l'école nationale d'administration sont applicables aux candidats admis.

Art. 39. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

- le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales,
- le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000,

- les articles 2 à 20 du décret susvisé n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration,

- le décret n° 93-1495 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-1621 du 18 août 1997,

- le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

- le décret n° 93-1497 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de secrétaires d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

- le décret n° 2000-2942 du 25 décembre 2000, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de techniciens de laboratoire informatique appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

- le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration,

- le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration.

- le décret n° 2001-867 du 18 avril 2001, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions relevant du ministère de l'éducation.

Toutefois, les dispositions réglementaires ainsi que les procédures et mesures y afférentes en vigueur et relatives à l'organisation de la scolarité et des stages des élèves en cours de scolarité dans les cycles de formation pour la nomination dans le grade de conseiller des services publics ou dans un grade équivalent et dans les grades des sous-catégories A2 et A3 à la date de la publication du présent décret demeurent en vigueur jusqu'à la mise en oeuvre effective des nouveaux programmes de formation.

Art. 40. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Cycle supérieur
Axes et modules de la formation répartis sur les années d'études

Axes et modules de formation	Première année	Deuxième année	Troisième année		
			administration générale	administration économique et financière	corps de contrôle
I- Sciences juridiques et politiques :					
1-Organisation des pouvoirs publics	*				
2-Fonction publique	*				
3-Actes administratifs et délégations	*				
4-Procédures et documents administratifs	*				
5-Elaboration et rédaction des textes juridiques	*				
6-Etablissements et entreprises publics		*			
7-Le service public : fondements et modes de mise en oeuvre		*			
8-Administration et élections.		*			
9-Organes et institutions consultatives ¹			*	*	*
10-Ressources matérielles et foncières de l'Etat 1			*	*	*
11-Contentieux et responsabilité administrative 1			*	*	*
12-Achats et marchés publics 1				*	*
13-Nouveaux aspects des relations internationales			*		
14-Droit communautaire et partenariat			*		
15-Statut juridique des groupements de sociétés. (1)				*	*
Totaux	5	3	5	5	5

¹ - Le programme détaillé de ce module de formation diffère en contenu et en volume horaire en fonction des spécificités de chaque domaine de formation qui seront précisés dans le programme détaillé

Cycle supérieur
Axes et modules de la formation répartis sur les années d'études

Axes et modules de formation	Première année	Deuxième année	Troisième année		
			administration générale	administration économique et financière	corps de contrôle
II- Gestion publique					
1-Principes généraux de la gestion par objectifs	*				
2- Le management administratif.	*				
3- Techniques de prévision	*				
4-Les concessions	*				
5- Finances et Comptabilité publique	*				
6-Programmation, gestion et évaluation des projets publics		*			
7-Organisation, procédures administratives et techniques de communication.		*			
8- Le marketing public		*			
9- Comptabilité financière et comptabilité de gestion (1)		*			*
10- Aspects institutionnels de la gestion par objectifs.			*	*	*
11- Techniques d'évaluation de la performance dans l'Administration			*	*	*
12- Les techniques de négociation			*	*	*
13-Statistiques appliquées			*	*	*
14-Méthodologie de contrôle et d'audit			*	*	*
15- Audit informatique				*	*
Totaux	5	4	5	6	7

¹ - Le programme détaillé de ce module de formation diffère en contenu et en volume horaire en fonction des spécificités de chaque domaine de formation qui seront précisés dans le programme détaillé

Cycle supérieur
Axes et modules de la formation répartis sur les années d'études

Axes et modules de formation	Première année	Deuxième année	Troisième année		
			administration générale	Administration économique et financière	corps de contrôle
III- Economie et développement					
1-Evolution des faits et de la pensée économique contemporaine.	*				
2-Politiques macro-économiques	*				
3- Economie sociale.	*				
4- l'économie du savoir	*				
5- L'entreprise économique.		*			
6- Aspects de l'économie publique		*			
7- Aspects du système monétaire et financier		*			
8- Choix des investissements		*			
9- Politiques économiques sectorielles					
10- Eléments de relations économiques internationales (1)			*	*	*
11- Eléments sur la croissance et le développement(1)			*	*	*
12- Suivi de la conjoncture économique (1)			*	*	*
13- Aspects de la compétitivité de l'économie.(1)			*	*	*
Totaux	4	5	4	4	4

¹ - Le programme détaillé de ce module de formation diffère en contenu et en volume horaire en fonction des spécificités de chaque domaine de formation qui seront précisés dans le programme détaillé

Cycle supérieur
Axes et modules de la formation répartis sur les années d'études

Axes et modules de formation	Première année	Deuxième année	Troisième année		
			administration générale	Administration économique et financière	corps de contrôle
IV- Unités complémentaires de formation					
1- L'administration prospective	*				
2- Développement durable	*				
3- Méthodologie de la recherche	*				
4- Technologies de la communication	*				
5- Principaux problèmes sociaux contemporains		*			
6- Aménagement du Territoire et urbanisme		*			
7- L'Administration virtuelle		*			
8- Histoire des civilisations			*	*	*
9- Principaux événements de l'actualité internationale			*	*	*
10- Principaux problèmes économiques contemporains			*	*	*
11- La Gouvernance (1)			*	*	*
12- Langues (1)	*	*	*	*	*
13- Informatique (1)	*	*	*	*	*
Totaux	6	5	6	6	6

1 - Le programme détaillé de ce module de formation diffère en contenu et en volume horaire en fonction des spécificités de chaque domaine de formation qui seront précisés dans le programme détaillé

Annexe n° 2

Cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 Axes fondamentaux de la formation en tronc commun

1-L'Administration : organisation attributions et compétences	2-L'agent public et son statut juridique	3-Les activités et les prestations administratives.	4-Finances publiques	5- Organisation et gestion publique	6-Modules à caractère économique
1-L'organisation administrative générale de la Tunisie. 2-L'administration centrale et les services extérieurs. 3-L'administration régionale et locale. 4-Les établissements et les entreprises publics. 5-Les réformes administratives. 6-La documentation et les archives.	1-Le statut général des personnels de l'Etat , des collectivités locales et des établissements publics. 2-Classification des agents publics. 3-La carrière de l'agent public. 4-La discipline dans la fonction publique. 5-La retraite et la prévoyance sociale. 6- Accidents de travail et maladies professionnelles.	1-Le service public et ses modes de gestion. 2-La police administrative. 3-Les actes et les contrats administratifs. 4- Notions fondamentales sur les achats et les marchés publics. 5-Les fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de sécurité 6. Anglais	1-Principes fondamentaux des Finances publiques. 2-Les ressources et les dépenses du budget de l'Etat. 3-Le contrôle des dépenses publiques. 4-La comptabilité publique. 5- Evaluation, suivi et contrôle des dépenses publiques. 6- Eléments de la gestion par objectifs.	1-Elaboration de documents administratifs 2-Eléments de management. 3-Les fonctions de maintenance, de sous- traitance et gestion des stocks. 4-La gestion des bâtiments publics. 5- La gestion des moyens de transport. 6- Prestations administratives et normes de qualité.	1-Eléments de comptabilité nationale 2- Interventions économiques de l'Administration. 3- Les transferts sociaux 4-Eléments sur la concurrence et les prix. 5-L'entreprise économique 6-Eléments de comptabilités financière et de gestion.

Cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2
Axes fondamentaux de formation dans les filières de spécialisation

1- Gestion des ressources humaines	2- Affaires juridiques et contentieux.	3- Affaires financières et marchés publics.	4- Administration régionale et locale.
1- La gestion du personnel. 2- Le régime de rémunération dans la fonction publique. 3- Les applications informatiques relatives à la gestion des agents publics. 4- Les concours et les examens professionnels. 5- Le contentieux de la fonction publique.	1- Préparation et élaboration des textes juridiques 2- Autorisations administratives et cahiers des charges. 3- Les biens publics. 4- La responsabilité administrative et les litiges y afférents. 5- Le recours pour excès de pouvoir . 6- L' expropriation pour cause d' utilité publique. 7- les litiges afférents aux marchés et aux contrats administratifs. 8- Le chef du contentieux de l'Etat : - Attributions - Procédures - Relations avec les structures publiques.	1- Techniques d'élaboration du budget. 2- Evaluation des projets publics. 3- La gestion par objectifs du budget de l'Etat. 4- Audit et contrôle de la gestion financière. 5- Les applications informatiques relatives à la gestion budgétaire de l'Etat. 6- Comptabilité financière et comptabilité de gestion. 7- Comptabilité matières. 8- Marchés publics.	1- Les lois organiques des collectivités locales. 2- Les finances locales. 3- Le domaine communal. 4- L' état civil 5 – Environnement, aménagement du territoire et urbanisme. 6- Les élections.

Annexe n°3

Cycle de formation des agents de la sous catégorie A3 Axes fondamentaux et modules de la formation

1- Droit administratif général	2- Organisation administrative	3- Principes de gestion financière et économique	4- Missions et prestations administratives	5- Techniques du travail administratif
1- Les principaux concepts du droit administratif. 2- L'autorité administrative. 3- Le principe de légalité. 4- La compétence rationae materiae. 5- La compétence territoriale. 6- L'autorité hiérarchique. 7- La tutelle administrative. 8- Le contrôle sur l'administration. 9- Relation de l'Administration avec le citoyen. 10- La fonction publique. 11- La police administrative.	1- Principes généraux de l'organisation administrative : centralisation, décentralisation et déconcentration. 2- Organisation structurelle des administrations centrales. 3- Le découpage administratif du territoire de la République. 4- Classification des organes et autorités administratives. 5- Introduction à la science de l'organisation et des méthodes de travail.	1- Introduction aux finances publiques. 2- Aperçu sur le système fiscal tunisien. 3- Aperçu sur le régime des prix et leur contrôle. 4- Notions de comptabilité publique. 5- Notions de comptabilité financière et de comptabilité de gestion. 6- Le domaine public.	1- Grands principes de l'organisation et de la gestion des services publics. 2- Autorisations administratives et cahiers des charges. 3- Les décisions administratives individuelles. 4- Les décisions administratives réglementaires. 5- Les mesures d'ordre intérieur. 6- Principales applications informatiques de la gestion publique. 7- Notions sur les achats et les marchés publics.	1- La rédaction administrative. 2- Régime juridique des documents administratifs. 3- Moyens et outils de la bureautique. 4- Le courrier administratif, l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'ordre. 5- Méthodologies d'élaboration des documents et des dossiers administratifs. 6- La tenue des registres administratifs. 7- Les applications informatiques relatives à l'information et à la communication administrative. 8- Les techniques d'inventaire des mobiliers et équipements administratifs. 9- Anglais.

**Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004,
fixant le régime des études au cycle supérieur de
l'école nationale d'administration.**

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, relative à la réorganisation de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et d'études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 1992, fixant le régime des études au cycle supérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, portant approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 novembre 1993, relatif à la création d'un cycle de spécialisation pour former les cadres du contrôle au cycle supérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2002, portant création et organisation d'une filière spécialisée pour la formation de cadres supérieurs dans le domaine des achats et de marchés publics au sein du cycle supérieur de l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études au cycle supérieur de l'école nationale d'administration, les modalités particulières d'évaluation des résultats ainsi que les règles de déroulement des stages et la clôture de la formation au cycle.

Art. 2. - Tout candidat déclaré définitivement admis au concours d'entrée au cycle supérieur doit accomplir personnellement la formalité d'inscription à l'école dans les délais requis et conformément aux prescriptions en vigueur.

La date d'expiration du délai d'inscription constitue la date de commencement de la période de formation au sens de l'article 28 alinéa 2 du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

L'inscription oblige l'élève à respecter le régime juridique qui lui est applicable, tel que défini à l'article 10 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration et notamment le règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Chapitre premier

Du régime des études

Art. 3. - Le directeur de l'école fixe par décision le calendrier des études aux années de formation au cycle supérieur, la répartition dans le temps des périodes d'études ainsi que les différents examens d'évaluation des résultats des études.

Art. 4. - La période d'études pour chaque année du cycle supérieur comprend des modules de formation s'insérant dans les axes fondamentaux, tels que fixés à l'annexe 1 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Les modules de formation comportent des questions prévues aux programmes d'études et de recherches ou en rapport avec les axes de formation et devant se compléter et concourir aux objectifs de la formation au cycle supérieur tels que fixés à l'article 7 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Une décision du directeur de l'école fixe le contenu détaillé des modules ainsi que les modalités de leur réalisation et les travaux nécessaires notamment au niveau du suivi et de l'évaluation.

Le directeur de l'école peut décider d'ajouter des enseignements complémentaires d'approfondissement dans certains domaines touchant aux programmes de formation notamment dans le cadre de la coopération internationale avec des institutions étrangères ou l'échange d'expériences et de compétences.

Art. 5. - Le programme détaillé des modules visés à l'article 4 du présent arrêté est assuré sous forme d'enseignements pratiques ou séminaires de recherches et d'études ou ateliers de travail pour des groupes d'élèves ne dépassant pas 20 dans chaque groupe.

A l'exception des enseignements à caractère technique ou spécifique, les enseignements et les séminaires de recherches ainsi que les ateliers de travail comportent obligatoirement :

- le rappel des principes de base afférents à la question objet de l'étude au niveau scientifique ou théorique avec indication des références de recherches nécessaires dans le domaine à l'effet de permettre aux élèves de compléter ou d'approfondir leur formation en la matière,

- la réalisation de travaux afférents à des dossiers ou de cas pratiques sélectionnés à partir de cas réels touchant aux domaines d'activité de l'administration,

- l'animation des séances de simulation et de jeux de rôles touchant à l'objet du cours.

Art. 6. - Les différentes missions de formation sont assurées par des professeurs universitaires, des hauts cadres et des experts des secteurs public et privé.

Les enseignements sont assurés en langue arabe sauf dérogation décidée par le directeur de l'école.

Art. 7. - Les études au cycle supérieur comportent des modules à caractère général et des modules à caractère spécifique intégrés au programme de la troisième année d'études et en rapport avec les spécificités des postes d'emploi.

Les modules à caractère général sont regroupés autour des axes fondamentaux ci-après :

- les sciences juridiques et politiques,
- la gestion publique,
- l'économie et le développement,
- les unités complémentaires de formation.

Art. 8. - Le programme de la troisième année comporte des modules spécifiques tels que fixés à l'annexe 1 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration qui concerne des thèmes d'enseignements ou de recherches ou d'exposés pratiques se rapportant aux domaines de spécialisation des postes d'emploi.

Les modules spécifiques sont répartis sur les domaines de formation ci-après :

- l'administration générale;
- l'administration économique et financière;
- le contrôle, l'inspection et les missions juridictionnelles dans les domaines administratif et financier ainsi que celles des corps administratifs à vocation juridictionnelle ou organisationnelle dans les différents secteurs ou activités.

Art. 9. - Les élèves sont orientés vers les filières de formation prévues à l'article 8 du présent arrêté dans la limite des postes offerts, chaque élève devant faire parvenir à la direction de l'école et par écrit ses choix classés par ordre de préférence, sans que le nombre des propositions du choix soit inférieur au nombre des filières de formation assurées.

Les élèves sont avisés quinze jours au moins avant la date arrêtée pour l'orientation du nombre de postes offerts pour chaque filière.

Le nombre d'élèves pour chaque filière ne peut être inférieur à dix (10).

Art. 10. - Les programmes de formation au cycle supérieur peuvent comporter des visites aux institutions administratives spécialisées, aux établissements et aux entreprises publics ou privés, ainsi que des voyages d'études et des activités à caractère culturel et sportif.

La direction de l'école peut, en outre, organiser pour les élèves des conférences et des séminaires scientifiques ainsi que des colloques de courte durée, au siège ou en dehors de l'école, sur des sujets en rapport avec les programmes de formation.

Chapitre II

De la chaire des études administratives

Art. 11. - Sont organisés à l'école nationale d'administration, dans le cadre de la chaire des études administratives, des cycles de conférences données par des personnalités qualifiées tunisiennes ou étrangères, sur des questions importantes à caractère prospectif ou stratégique.

Art. 12. - Un élève, ou un groupe d'élèves ne dépassant pas quatre sont chargés d'établir un rapport sur les visites ou les séminaires et les conférences de la chaire des études administratives. Ce rapport est pris en considération dans l'évaluation annuelle des résultats obtenus par les élèves.

Chapitre III

Du régime d'évaluation

Art. 13. - Les résultats de la formation des élèves sont évalués annuellement sur la base :

- du contrôle continu dans la proportion de 30% de la moyenne générale annuelle,
- de l'examen de fin d'année dans la proportion de 30% de la moyenne générale annuelle,
- du stage dans la proportion de 25% de la moyenne générale annuelle,
- de l'assiduité et du comportement dans la proportion de 15% de la moyenne générale annuelle.

Les proportions relatives à l'évaluation des résultats annuels selon les composantes susvisées sont réparties conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté.

Art. 14. - Outre les examens annuels de fin d'année, un examen de fin de scolarité est organisé conformément aux articles 37 à 41 du présent arrêté.

Les élèves doivent également préparer et soutenir un mémoire de fin de scolarité au cycle supérieur conformément aux articles 35 et 36 du présent arrêté.

Les résultats finaux de sortie sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.

Art. 15. - Chaque module prévu au programme de formation fait l'objet du contrôle continu.

Au sens du présent arrêté, le contrôle continu est perçu comme un système d'évaluation et de suivi du degré d'assimilation des connaissances par des examens impromptus ou par des travaux à réaliser ou des dossiers à établir sur des sujets en rapport avec les thèmes du module.

Le contrôle continu peut prendre la forme d'examens écrits ou d'interrogations orales ou les deux à la fois.

Le même coefficient est attribué à chaque module.

Il est attribué à chaque élève, au titre de chaque module et suivant les cas :

1- une note calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues au titre des exposés, tests oraux, interventions lors des conférences de la chaire des études administratives effectués durant l'année d'étude,

2- une note calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues au titre des tests écrits, des dossiers de recherches et des rapports relatifs aux conférences, aux visites ou à la chaire des études administratives effectués au cours de l'année d'étude.

Art. 16. - La présence aux différents enseignements, activités et stages y compris les colloques et les séminaires organisés dans le cadre du cycle de formation est obligatoire.

Le directeur de l'école attribue à chaque élève une note annuelle de zéro (0) à vingt (20) au titre de l'assiduité et du comportement.

Chapitre IV

De l'examen de fin d'année

Art. 17. - L'examen de fin d'année comporte des épreuves écrites et une épreuve orale, portant sur les modules prévus au programme.

Art. 18. - Les épreuves écrites portent sur :

- trois modules faisant partie des axes de formation, choisis par le directeur de l'école et à raison d'un module par axe de formation.

- une épreuve de langue anglaise.

Le directeur de l'école choisit les sujets des examens parmi ceux proposés par les enseignants et fixe par décision pour chaque année de formation la liste des modules sur lesquels portera l'examen et le calendrier de son déroulement.

Art. 19. - Les élèves sont informés par écrit du calendrier du déroulement des examens et de la liste des modules sur lesquels portera l'examen quinze jours au moins avant la date fixée pour le déroulement des épreuves.

Art. 20. - L'examen oral a lieu devant un jury dont les membres sont désignés par décision du directeur de l'école.

Le jury peut se scinder en sous-commissions selon les cas décidés par la direction de l'école.

L'examen oral porte sur un nombre déterminé de modules et sur les questions traitées dans le cadre de la chaire des études administratives ou les autres activités de formation.

L'élève procède au tirage au sort d'un sujet. Au cas où il décide de tirer un deuxième sujet, il ne lui sera attribué que la moitié de la note qu'il mérite.

Chaque élève dispose d'un temps de préparation de trente minutes avant son passage devant le jury.

L'exposé est suivi d'une discussion portant sur le sujet traité et sur d'autres questions prévues au programme des études.

L'exposé et la discussion ont lieu en deux langues différentes soit en arabe, soit en français au choix de l'élève.

Il est attribué à chaque élève au titre de l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 21. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction à l'exception de l'épreuve de langue anglaise qui fait l'objet d'une correction unique.

Lorsque l'écart entre les notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à trois (3) points, la copie d'examen est soumise à un troisième correcteur. Dans ce cas la note définitive sera calculée sur la base de la moyenne entre la note attribuée par le troisième correcteur, et la note qui lui est la plus proche.

Lorsque la note attribuée par le troisième correcteur est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est fixée sur la base de la moyenne arithmétique entre la troisième note et la note la plus élevée parmi celles attribuées par les deux premiers correcteurs.

Art. 22. - La moyenne définitive des épreuves écrites est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues aux quatre épreuves écrites.

Chapitre V

Du régime des stages

Art. 23. - L'école organise au profit des élèves du cycle supérieur trois (3) stages pratiques à raison d'un stage par année de scolarité, dans les services administratifs ou auprès des entreprises publiques ou privées en Tunisie ou à l'étranger.

Ces stages se déroulent :

- auprès des gouvernorats au cours de la première année,
- auprès des entreprises économiques au cours de la deuxième année,
- à l'étranger au cours de la troisième année.

Art. 24. - La durée de chaque stage est de quatre (4) mois au maximum.

La nature, la durée, la période et le type de stage sont fixés pour tous les élèves par décision du directeur de l'école, laquelle comporte également les instructions particulières y afférentes, leur mode de déroulement et la nature des travaux à effectuer par les élèves.

Art. 25. - Le directeur de l'école affecte les élèves dans les postes de stage sans qu'il soit possible de les affecter dans le gouvernorat dont ils sont originaires par leur résidence ou par leur lieu de naissance.

Art. 26. - Durant la période de stage l'élève est placé sous l'autorité directe du chef de stage, il est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'école ainsi qu'à celles régissant le service ou l'entreprise d'accueil notamment quant à la discipline, au comportement et à l'assiduité. L'élève est également tenu de respecter les instructions particulières, du stage visées à l'article 24 du présent arrêté.

Art. 27. - Le directeur de l'école peut désigner pour chaque élève un haut cadre de l'administration ou de l'entreprise du stage, pour encadrer le stagiaire, l'aider à tirer profit de son stage et à choisir le sujet du mémoire qu'il doit préparer et soutenir.

Art. 28. - Le directeur de l'école attribue, au vu des observations du chef de stage, une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20) correspondant à une évaluation du comportement du stagiaire.

Art. 29. - L'élève présente au terme de son stage un mémoire sur un sujet en rapport avec l'activité du service ou de l'entreprise qui l'a accueilli. Le sujet de mémoire est préalablement approuvé par la direction de l'école.

Le mémoire est corrigé par un enseignant ou un cadre spécialisé, désigné par le directeur de l'école, et qui ne peut être en principe un responsable dans l'administration ou l'entreprise où le stage a eu lieu.

Il est attribué à l'élève une note variant de zéro (0) à vingt (20) au titre du contenu écrit du mémoire de stage.

Art. 30. - Une commission dont les membres sont désignés par décision du directeur de l'école et comprenant notamment le directeur des études, le chef du stage ou son représentant ainsi que le correcteur du mémoire évalue le mémoire du stage.

Le président de la commission peut inviter toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine objet du mémoire à assister à la soutenance..

Il est attribué à l'élève une note variant de zéro (0) à vingt (20) au titre de la soutenance du mémoire du stage.

Chapitre VI

De l'évaluation des résultats de l'année scolaire

Art. 31. - Les résultats obtenus par chaque élève au titre de chaque année scolaire sont évalués par un jury dont les membres sont désignés par décision du directeur de l'école.

Art. 32. - Le jury d'évaluation des résultats visé à l'article 31 du présent arrêté se réunit dans un délai de trois mois à compter du commencement de l'année scolaire suivante.

Les décisions du jury relatives au passage, à l'exclusion ou à la proposition de nomination prennent effet à partir de la date fixée par ledit jury.

Art. 33. - L'élève passe d'une année à une autre s'il a obtenu une moyenne annuelle générale au moins égale à onze sur vingt.

Les élèves n'ayant pas obtenus cette moyenne ne sont pas autorisés à redoubler.

Art. 34. - Est exclu, tout élève qui ne réussit pas le passage en deuxième année.

Le jury propose les élèves qui n'ont pas réussi à l'examen de passage en troisième année à une nomination dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent.

Chapitre VII

Du mémoire de fin d'études

Art. 35. - Parallèlement à leur scolarité à l'école et à partir du début de la troisième année, les élèves préparent un mémoire de fin d'études.

Le directeur de l'école fixe pour chaque élève le sujet du mémoire parmi les sujets proposés par l'élève ou un autre sujet.

Le sujet du mémoire de fin d'études doit revêtir un caractère pratique.

Le directeur de l'école désigne pour chaque élève un encadreur chargé de l'orienter durant la préparation du mémoire et deux correcteurs choisis parmi les compétences confirmées.

Chaque correcteur attribue une note comprise entre zéro (0) et vingt (20) au titre de l'évaluation du contenu écrit du mémoire.

La note définitive du mémoire est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées par les deux correcteurs.

Art. 36. - Chaque élève soutient son mémoire de fin d'études devant un jury dont les membres sont désignés par décision du directeur de l'école.

La soutenance comporte un exposé oral du mémoire suivi d'une discussion avec les membres du jury.

Le président du jury peut faire appel à toute personne qualifiée dans le domaine traité par le mémoire pour participer aux travaux du jury.

Le jury attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) au titre de la soutenance du mémoire.

Le jury est présidé par le directeur de l'école ou son représentant et comprend notamment les deux correcteurs ainsi que l'encadreur.

Chapitre VIII

De l'examen de fin de scolarité au cycle d'études

Art. 37. - Outre l'examen de fin de troisième année, les élèves subissent au terme de leur scolarité au cycle supérieur un examen de fin de scolarité.

L'examen de fin de scolarité comporte trois (3) épreuves écrites et une épreuve orale portant sur les modules du programme des études des trois années.

Art. 38. - Les épreuves écrites consistent en :

- une épreuve sur les sciences juridiques et politiques,
- une épreuve sur l'organisation et la gestion publique,
- une épreuve sur l'économie et le développement.

Le directeur de l'école choisit les sujets de ces épreuves parmi ceux proposés par les enseignants.

Art. 39. - Le calendrier des examens ainsi que la liste des modules sur lesquels porteront les examens écrits sont portés à la connaissance des élèves quinze jours au moins avant la date de leur déroulement.

Art. 40. - Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Lorsque l'écart entre les notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à trois (3) points, la copie d'examen est soumise à un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note qui lui est la plus proche.

Lorsque la note attribuée par le troisième correcteur est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique entre la troisième note et la plus élevée des notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

La moyenne définitive des épreuves écrites est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues aux trois épreuves écrites.

Art. 41. - L'épreuve orale a lieu devant un jury dont les membres sont désignés par décision du directeur de l'école.

Le jury peut se scinder en sous-commissions selon les cas.

L'élève procède au tirage au sort d'un sujet. Au cas où il décide de tirer un deuxième sujet il ne lui sera attribuée que la moitié de la note qu'il mérite.

Chaque élève dispose d'un temps de préparation de 30 minutes avant son passage devant le jury.

L'exposé oral est suivi d'une discussion sur le sujet traité et sur d'autres questions prévues au programme des études.

L'exposé et la discussion ont lieu en deux langues différentes soit en arabe soit en français au choix de l'élève.

Il est attribué à chaque élève au titre de l'épreuve orale une note chiffrée entre zéro (0) et vingt (20).

Chapitre IX

De la sortie du cycle

Art. 42. - Un jury spécial, dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, procède à la proclamation des résultats définitifs de la scolarité au cycle supérieur.

Ce jury spécial établit les listes des élèves sortants classés dans chaque filière sur la base de leurs résultats.

Le jury propose les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à la nomination dans l'un des grades auxquels prépare le cycle supérieur, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Chapitre X

Dispositions transitoires

Art. 43. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment :

- l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 1992, relatif au régime des études au cycle supérieur de l'école nationale d'administration,

- l'arrêté du Premier ministre du 2 novembre 1993, instituant une filière de spécialisation pour former les cadres du contrôle à l'école nationale d'administration,

- l'arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2002, portant création et organisation d'une filière spécialisée pour la formation de cadres supérieurs dans le domaine des achats et des marchés publics au sein du cycle supérieur de l'école nationale d'administration.

Toutefois, demeurent en vigueur à titre transitoire, les règlements et procédures et notamment celles relatives à l'évaluation, appliquées aux promotions en cours de formation à la date de publication du présent arrêté jusqu'à la mise en oeuvre effective des nouveaux programmes de formation.

Art. 44. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Annexe n° 1
Cycle supérieur
Pourcentages des éléments d'évaluation des résultats annuels

Eléments de l'évaluation	Pourcentages
Contrôle continu	30%
Note de l'écrit	15 %
Note de l'oral	15 %
Examen de fin d'année scolaire	30 %
Examens écrits	15 %
Examen oral	15 %
Stage	25 %
Conduite et assiduité	05 %
Mémoire du stage	15 %
Soutenance	05 %
Assiduité et conduite	15 %
Assiduité	10 %
Conduite	05 %
	100%

Annexe n° 2
Pourcentages des éléments d'évaluation des résultats finaux de sortie.

Eléments de l'évaluation	Pourcentages
Moyenne de la première année	25 %
Moyenne de la deuxième année	25 %
Moyenne de la troisième année	30 %
Examen de fin du cycle	10 %
Epreuves écrites	05 %
Epreuve orale	05 %
Mémoire de fin d'études	10 %
Contenu du mémoire	05 %
Soutenance	05 %
	100 %

Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - L'école nationale d'administration organise :

- un concours annuel sur épreuves pour l'entrée au cycle supérieur,
- un concours annuel sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2,
- un concours annuel sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3.

Art. 2 - Le concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration comporte les épreuves suivantes :

- trois épreuves écrites d'admissibilité,
- une épreuve orale d'admission définitive.

I - Les épreuves écrites :

1/ une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles du monde contemporain,

2/ une épreuve de spécialité, portant au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets à caractère juridique ou économique et de gestion.

Le programme de l'épreuve de spécialité est fixé à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

3/ Une épreuve de langue anglaise.

II - L'épreuve orale :

Cette épreuve consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury sur un sujet à caractère général relatif à l'organisation politique de la Tunisie ou à la politique générale dans les domaines économique, social, culturel, administratif, ou touchant les questions relatives aux organisations et relations internationales.

Art. 3. - La durée et les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I Les épreuves écrites :		8
1- Epreuve de culture générale	3 heures	3
2- Epreuve de spécialité	3 heures	3
3- Epreuve de langue anglaise	2 heures	2
II - L'épreuve orale	55 minutes	2

Art. 4 - Le concours d'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves écrites d'admissibilité,
- une épreuve orale d'admission.

I- Les deux épreuves écrites :

1/ une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles du monde contemporain.

2/ une épreuve de spécialité, portant au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets à caractère juridique ou économique et de gestion.

Le programme de l'épreuve de spécialité est fixé à l'annexe n° 2 du présent arrêté.

II- L'épreuve orale :

L'épreuve orale consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury sur un sujet d'ordre général relatif à l'organisation politique de la Tunisie ou se rapportant à sa politique générale dans les domaines économique, social, culturel, administratif ou touchant les questions relatives aux organisations et relations internationales.

Art. 5- La durée et les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I Les deux épreuves écrites :		6
1- Epreuve de culture générale	3 heures	3
2- Epreuve de spécialité	3 heures	3
II - L'épreuve orale	55 minutes	2

Art. 6 - Le concours d'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 comporte :

- deux épreuves écrites d'admissibilité,
- une épreuve orale d'admission.

I- Les deux épreuves écrites :

1/ l'épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles du monde contemporain.

2/ l'étude d'un texte ou d'un document portant sur un sujet à caractère juridique, administratif, économique, social ou culturel.

II- L'épreuve orale :

l'épreuve orale consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury sur un sujet à caractère général relatif aux domaines économique, social, culturel, ou administratif.

Art. 7. - La durée et les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I Les deux épreuves écrites :		6
1- Epreuve de culture générale	3 heures	3
2- Etude d'un texte ou d'un document	3 heures	3
II - L'épreuve orale	55 minutes	2

Art. 8 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE N° 1

Epreuve de spécialité du concours d'entrée au cycle supérieur

I- Economie et gestion

Axe 1 : Cadre d'évolution de l'action économique :

- * les facteurs de production,
- * allocation des facteurs de production et choix des secteurs productifs,
- * le marché et les prix,
- * la répartition des revenus,
- * l'articulation et la coordination entre secteur privé et secteur public,
- * rôle de l'Etat et processus de libéralisation.

Axe 2 : Mécanismes monétaires et financement de l'économie :

- * la monnaie : nature et mécanismes,
- * le système monétaire et financier,
- * la politique monétaire,
- * le développement et la croissance économique,
- * les apports extérieurs.

Axe 3 : les échanges extérieurs :

- * les flux d'échanges : présentation et comptabilisation,
- * la libéralisation des échanges,
- * la compétitivité de l'économie,
- * les politiques d'intégration économique

Axe 4 : Le marché des changes et les marchés financiers :

- * le marché des changes et les régimes de change,
- * le système monétaire international,
- * la globalité financière et les marchés financiers.

Axe 5 : Croissance et développement :

- * la croissance économique : processus et modèles,
- * la croissance endogène,
- * l'approche prospective du développement,
- * le développement durable.

Axe 6 : Les grands problèmes économiques contemporains :

- * l'épargne nationale,
- * les concours extérieurs,
- * l'inflation,
- * le chômage,
- * les échanges mondiaux,
- * les marchés financiers extérieurs.

Axe 7 : l'économie de la Tunisie : les impératifs de la libéralisation dans le contexte de la mondialisation :

- * l'ajustement structurel,
- * les nouveaux impératifs de la concurrence,
- * le partenariat Tunisie - Union européenne,
- * les politiques et programmes de mise à niveau.

Axe 8 : Economie de l'entreprise :

- * l'entreprise et son environnement
- * diverses approches de l'entreprise :
 - approche juridique,
 - approche par type d'activité,
 - approche par taille,
- * type d'entreprise et structure de marché : concurrence pure et parfaite, concurrence imparfaite, les entreprises publiques,
- * l'organisation de l'entreprise :
 - les structures,
 - les fonctions,
- * évolution de la pensée en matière de gestion des entreprises,
- * la décision d'investissement,
- * les stratégies de l'entreprise :
 - diversification des activités,
 - fusion d'entreprises
 - délocalisation de l'activité.

II- Droit :

Axe 1 : Droit constitutionnel et institutions politiques :

- * les sources du droit constitutionnel (les conventions internationales, la constitution, la coutume),
- * l'État
- * le principe de la séparation des pouvoirs
- * les régimes politiques,
- * les partis politiques et institutions de la société civile,
- * les élections et les modes de scrutin,
- * le contrôle de la constitutionnalité des lois,
- * les droits de l'homme et les libertés publiques.

Axe 2 : Droit administratif :

- * les sources du droit administratif (la constitution, la loi, les principes généraux du droit, les règlements),
- * l'organisation administrative (la centralisation, la déconcentration, la décentralisation),
- * les services publics

- * les actes administratifs,
- * les modalités de gestion des services publics,
- * la police administrative,
- * le droit de la fonction publique,
- * le domaine public,
- * les prix et la concurrence,
- * le contrôle non juridictionnel exercé sur l'administration,
- * la justice administrative.

Axe 3 : Droit des obligations :

- * les contrats civils,
- * les contrats administratifs,
- * la responsabilité civile,
- * la responsabilité administrative.

Axe 4 : Finances publiques :

- * les principes généraux du budget de l'État
- * les lois de finances,
- * préparation du budget de l'Etat
- * la discussion du budget de l'État et les modalités de son approbation,
- * l'exécution du budget de l'État,
- * le contrôle de l'exécution du budget de l'État.

Axe 5 : Droit fiscal :

- * les sources du droit fiscal (les traités internationaux, la constitution, la loi ..
- * les fonctions de la fiscalité,
- * l'administration fiscale,
- * la classification des impôts,
- * le recouvrement des impôts,
- * le contentieux fiscal.

**Epreuve de spécialité du concours d'entrée au cycle
de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2**

I- Economie et gestion

Axe 1 : cadre d'évolution de l'action économique :

- * les facteurs de production,
- * allocation des facteurs de production et choix des secteurs productifs,
- * le marché et les prix,
- * la répartition des revenus,
- * l'articulation et la coordination entre secteur privé et secteur public,
- * rôle de l'Etat et processus de libéralisation.

Axe 2 : Mécanismes monétaires et financement de l'économie :

- * la monnaie : nature et mécanismes,
- * le système monétaire et financier,
- * la politique monétaire,
- * le développement et la croissance économique,
- * les apports extérieurs.

Axe 3 : les échanges extérieurs :

- * les flux d'échanges : présentation et comptabilisation,
- * la libéralisation des échanges,
- * la compétitivité de l'économie,
- * les politiques d'intégration économique

Axe 4 : Croissance et développement :

- * la croissance économique : processus et modèles,
- * la croissance endogène,
- * l'approche prospective du développement,
- * le développement durable.

Axe 5 : Les grands problèmes économiques contemporains :

- * les concours extérieurs,
- * l'inflation,
- * le chômage,
- * les marchés financiers extérieurs.

**Axe 6 : l'économie de la Tunisie : les impératifs de la libéralisation
dans le contexte de la mondialisation :**

- * l'ajustement structurel,
- * les nouveaux impératifs de la concurrence,
- * le partenariat Tunisie - Union européenne,
- * les politiques et programmes de mise à niveau.

Axe 7: Economie de l'entreprise :

- * l'entreprise et son environnement
- * diverses approches de l'entreprise :
 - approche juridique,
 - approche d'activité,
 - approche par taille,
- * type d'entreprise et structure de marché : concurrence pure et parfaite, concurrence imparfaite, les entreprises publiques,
- * l'organisation de l'entreprise :
 - les structures,
 - les fonctions,
- * évolution de la pensée en matière de gestion des entreprises,
- * la décision d'investissement,
- * les stratégies de l'entreprise :
 - diversification des activités,
 - fusion d'entreprises
 - délocalisation de l'activité.

II- Droit :

Axe 1 : Droit constitutionnel et institutions politiques :

- * les sources du droit constitutionnel (les conventions internationales, la constitution, la coutume),
- * l'État
- * le principe de la séparation des pouvoirs
- * les régimes politiques,
- * les élections et les modes de scrutin,
- * le contrôle de la constitutionnalité des lois.

Axe 2 : Droit administratif :

- * les sources du droit administratif (la constitution, la loi, les principes généraux du droit, les règlements),
- * l'organisation administrative (la centralisation, la déconcentration, la décentralisation),
- * les services publics,
- * les actes administratifs,
- * les modalités de gestion des services publics,
- * la police administrative,
- * le droit de la fonction publique,
- * le domaine public,
- * les prix et la concurrence,
- * la justice administrative.

Axe 3 : Droit des obligations :

- * les contrats civils,
- * les contrats administratifs,
- * la responsabilité civile,
- * la responsabilité administrative.

Axe 4 : Finances publiques :

- * les principes généraux du budget de l'État,
- * les lois de finances,
- * préparation du budget de l'Etat,
- * la discussion du budget de l'État et les modalités de son approbation,
- * la préparation du budget de l'État (recettes et dépenses),
- * l'exécution du budget de l'État,
- * le contrôle de l'exécution du budget de l'État.

Axe 5 : Droit fiscal :

- * les sources du droit fiscal (les conventions internationales, la constitution, la loi ...)
- * les fonctions de la fiscalité,
- * l'administration fiscale,
- * la classification des impôts,
- * le recouvrement des impôts,
- * le contentieux fiscal.

Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires, artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration et notamment l'article 8,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 2 mai 1996,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et leur répartition, ainsi que le régime des examens applicable à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences juridiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 juillet 1999, fixant le régime des études et des examens applicable dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à dispenser une formation conduisant à l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en économie et gestion.

Arrête :

Article premier. - Les diplômes requis pour se présenter aux concours d'entrée au cycle supérieur et au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 à l'école nationale d'administration sont fixés comme suit :

- les diplômes nationaux de maîtrises à caractère économique ou de gestion, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- les diplômes nationaux de maîtrises à caractère juridique ou politique, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents.

Art. 2. - Les diplômes nationaux du premier cycle de l'enseignement supérieur, tels que définis par les textes en vigueur et quelle qu'en soit la spécialité ou les diplômes équivalents ouvrent droit à leurs titulaires à participer aux concours d'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 à l'école nationale d'administration.

Art. 3. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant le régime des études au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999.

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, portant approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2, les dispositions relatives à l'évaluation des résultats et des modalités d'organisation du stage des élèves ainsi qu'à la clôture de la formation au cycle.

Art. 2. - Sont admis à s'inscrire au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 à l'école nationale d'administration, les candidats déclarés définitivement admis au concours d'entrée à ce cycle conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

L'inscription oblige l'élève à respecter le régime juridique qui lui est applicable, tel que défini à l'article 10 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration et notamment le règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Chapitre premier

Du régime des études

Art.3. - La formation au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 dure douze (12) mois successifs et comprend :

- des études d'une durée de neuf (9) mois.
- un stage d'une durée de trois (3) mois.

Les études se répartissent en deux périodes :

- une période de formation en tronc commun pendant une durée de six (6) mois.
- une période de formation spécialisée pendant une durée de trois (3) mois.

Art.4. - Les études au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 portent sur les modules de formation prévus aux axes fondamentaux, tels que fixés aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Ces modules recouvrent un contenu de nature à aider les élèves à assimiler les connaissances fondamentales et pratiques nécessaires à remplir les missions et accomplir les travaux conférés aux grades auxquels prépare le cycle de formation ou contribue à les préparer à leur vie professionnelle.

Art. 5. - Le contenu détaillé des modules de formation en tronc commun et de formation spécialisée ainsi que les modalités et procédures relatives à leurs réalisation et suivi sont fixés par décision du directeur de l'école.

La décision visée au paragraphe précédent de cet article fixe notamment les modes de réalisation des enseignements sous forme de conférences, cours théoriques ou pratiques au profit de groupes selon la nature ou le contenu du programme du module de formation concerné.

Dans tous les cas et lorsque les programmes de formation communs ou spécialisés sont assurés en groupes, le nombre d'élèves par groupe ne doit pas être inférieur à dix (10).

Les enseignements sont assurés en langue arabe sauf dérogations décidées par le directeur de l'école.

Art. 6. - Les élèves sont affectés aux différentes filières de spécialisation à l'issue de la période de formation en tronc commun par décision du directeur de l'école compte tenu notamment des filières de spécialisation au titre desquelles la formation est décidée et selon le nombre de postes fixés.

Art. 7. - Le centre de recherches et d'études administratives à l'école, en collaboration avec les structures administratives concernées, veille à produire les supports pédagogiques et les dossiers de cas pratiques de nature à aider à la réalisation des programmes des modules de formation à caractère commun ou à caractère spécifique.

Chapitre deuxième

De l'évaluation des résultats des élèves

Art. 8. - L'acquisition des connaissances par les élèves est évaluée par le régime du contrôle continu durant la période d'études et par l'examen de sortie.

Art. 9. - Le régime du contrôle continu consiste à tester les élèves par écrit et oralement de manière continue et inopinée à l'effet d'évaluer leur degré d'assimilation du contenu des différents programmes des modules de formation communs ou spécialisés.

Le contrôle continu peut se faire par tests écrits ou oraux ou les deux à la fois.

Le même coefficient est attribué à tous les modules de formation.

Il est attribué à chaque élève selon les cas :

1) une note au titre des épreuves orales calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues dans les exposés et les travaux oraux réalisés au cours de sa scolarité,

2) une note au titre des épreuves écrites calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues dans les épreuves écrites et dans les dossiers de cas pratiques effectués au cours de sa scolarité.

Dans le cas où l'élève obtient plus d'une note, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues.

Art. 10. - La note d'évaluation globale de la formation est établie comme suit :

- le contrôle continu à raison de 50% de la moyenne générale,
- l'examen de sortie à raison de 20% de la moyenne générale,
- le stage à raison de 20% de la moyenne générale;
- l'assiduité et le comportement à raison de 10% de la moyenne générale.

Art. 11. - La quote-part du contrôle continu, telle que visée à l'article 10 du présent arrêté, est répartie à raison de 30% pour les modules de formation en tronc commun et 20% pour les modules de formation en filières de spécialisation.

Les quotes-parts des composantes de l'évaluation globale, telles que fixées à l'article 10 du présent arrêté, se répartissent conformément au tableau ci-après :

Eléments de l'évaluation globale	Pourcentages
Contrôle continu	50%
Note de l'écrit	25%
Note de l'oral	25%
Examen de sortie	20%
Epreuves écrites	20%
Stage	20%
Rapport de stage	15%
Conduite et assiduité	5%
Assiduité et comportement	10%
Assiduité	5%
Comportement	5%
Total général	100%

Art. 12. - La présence des élèves dans les différents enseignements et programmes de formation y compris le stage est obligatoire.

Le directeur de l'école attribue à chaque élève une note comprise entre zéro (0) et vingt (20) relative à l'assiduité et au comportement.

Art. 13. - Les élèves du cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2 sont soumis à un examen de sortie.

L'examen de sortie comprend autant d'épreuves écrites que d'axes fondamentaux de formation en tronc commun et spécialisé.

Le directeur de l'école choisit les sujets de ces épreuves parmi les sujets proposés par les enseignants et fixe, par décision, la liste des modules sur lesquels porte l'examen de sortie ainsi que son calendrier.

Art. 14. - Les élèves sont informés du calendrier de l'examen et de la liste des modules sur lesquels porteront les épreuves écrites, quinze (15) jours au moins avant la date de leur déroulement.

Art. 15. - Les épreuves de l'examen de sortie sont soumises à une double correction.

Lorsque l'écart entre les notes attribuées par les deux premiers correcteurs dépasse les trois (3) points, la copie de l'épreuve est soumise à un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note la plus proche parmi les deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

Lorsque la troisième note est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la troisième note et la note la plus élevée parmi les deux premières notes.

Art. 16. - La moyenne de l'examen de sortie est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves visées à l'article 13 du présent arrêté.

Chapitre troisième

Du régime du stage

Art. 17. - Les élèves du cycle sont appelés à effectuer un stage pratique dans les services de l'administration régionale ou locale sur tout le territoire de la République et, le cas échéant, dans les structures centrales. Ces structures devant avoir un rapport avec les domaines de formation des élèves.

Art. 18. - Le directeur de l'école fixe par décision la nature, la durée et la période du stage et arrête les instructions relatives à son déroulement et les travaux à la charge des élèves.

Art. 19. - Le directeur de l'école affecte les élèves aux postes des stages sans qu'il ne soit possible en principe de les affecter dans le gouvernorat de résidence ou du lieu de naissance.

Art. 20. - Chaque élève est placé, pendant la période du stage, sous l'autorité du chef de stage qui doit être titulaire au moins du grade d'administrateur conseiller ou d'un grade équivalent ou chargé d'un emploi fonctionnel. Les élèves sont soumis durant la période de stage au règlement spécifique de la structure du stage, au regard du comportement, de la discipline, de l'assiduité et du respect du secret professionnel. Ils sont, en outre, astreints à appliquer les instructions visées à l'article 18 du présent arrêté.

Art. 21. - Le directeur de l'école attribue à chaque élève, sur la base des observations du chef de stage, une note chiffrée comprise entre zéro (0) et vingt (20) se rapportant à l'évaluation du comportement et de l'assiduité de l'élève pendant le stage.

Art. 22. - L'élève présente, au terme du stage, un rapport détaillé visé par le chef de stage et comportant notamment l'indication des tâches et travaux qu'il a accomplis ayant trait à l'activité de la structure du stage et un relevé des dossiers qu'il a traités.

Il est attribué à l'élève une note chiffrée comprise entre zéro (0) et vingt (20) au titre du contenu écrit du rapport.

Chapitre quatrième

De la clôture de la formation

Art. 23. - Un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration procède à la proclamation des résultats définitifs de la formation au cycle.

Le jury établit des listes des élèves classés selon leurs résultats dans chaque filière de spécialisation.

Ce jury propose les élèves qui ont obtenu à la fin de leur formation une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) pour leur nomination dans un grade de la sous-catégorie A2, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Est exclu, tout élève ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix (10) sur vingt (20).

Art. 24. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant le régime des études au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999.

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, portant approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3, les dispositions relatives à l'évaluation des résultats et des modalités d'organisation des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle ainsi qu'à la clôture de la formation au cycle.

Art. 2. - Sont admis à s'inscrire au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3, les candidats déclarés définitivement admis au concours d'entrée à ce cycle conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

L'inscription oblige l'élève à respecter le régime juridique qui lui est applicable, tel que défini à l'article 10 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration et notamment le règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Chapitre premier

Du régime des études

Art. 3. - La formation au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 dure neuf (9) mois successifs et comprend :

- des études d'une durée de sept (7) mois.
- des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle d'une durée de deux (2) mois.

Art. 4. - Les études au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 portent sur les unités de formation prévues aux axes fondamentaux, tels que fixés aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 susvisé relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

La formation vise à permettre aux élèves d'assimiler des connaissances de base dans les différents domaines d'activité de l'administration et la réalisation de travaux pratiques en rapport avec la nature des tâches du grade auquel prépare le cycle.

Art. 5. - Le contenu détaillé des modules de formation est fixé par décision du directeur de l'école.

La formation est assurée au profit de groupes d'au moins dix (10) élèves sous forme de cours ou de travaux dirigés ou pratiques s'insérant dans le cadre des programmes de formation.

Les enseignements sont assurés en langue arabe sauf dérogations décidées par le directeur de l'école.

Art. 6. - Le centre de recherches et d'études administratives de l'école, en collaboration avec les structures administratives concernées, veille à produire les supports pédagogiques et les dossiers de cas pratiques permettant aux élèves d'assimiler le contenu des programmes de formation.

Chapitre deuxième

De l'évaluation des résultats des élèves

Art. 7. - L'acquisition des connaissances par les élèves est évaluée par le régime du contrôle continu durant la période de formation et par l'examen de sortie.

Art. 8. - Le régime du contrôle continu consiste à tester les élèves par écrit et oralement de manière continue et inopinée à l'effet d'évaluer leur degré d'assimilation du contenu des différents programmes des modules de formation.

Le contrôle continu peut se faire par tests écrits ou tests oraux ou les deux à la fois.

Le même coefficient est attribué à tous les modules de formation.

Il est attribué à chaque élève selon les cas :

1) une note au titre des épreuves orales calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues dans les exposés et les travaux oraux réalisés au cours de sa scolarité,

2) une note au titre des épreuves écrites calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues dans les épreuves écrites et dans les dossiers de cas pratiques effectués au cours de sa scolarité.

Dans le cas où l'élève obtient plus d'une note, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues.

Art. 9. - La note d'évaluation globale de la formation est établie comme suit :

- le contrôle continu à raison de 50% de la moyenne générale,
- l'examen de sortie à raison de 20% de la moyenne générale,
- les travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle à raison de 20% de la moyenne générale,
- l'assiduité et le comportement à raison de 10% de la moyenne générale.

Art. 10. - Les quotes-parts des composantes de l'évaluation globale, telles que fixées à l'article 9 du présent arrêté se répartissent conformément au tableau ci-après :

Eléments de l'évaluation	Pourcentages
Contrôle continu	50%
Note de l'écrit	25%
Note de l'oral	25%
Examen de sortie	20%
Epreuves écrites	20%
Travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle	20%
Evaluation du rapport	15%
Conduite et assiduité	5%
Assiduité et comportement	10%
Assiduité	5%
Comportement	5%
Total général	100%

Art. 11. - La présence des élèves dans les différents enseignements et programmes de formation y compris les travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle est obligatoire.

Le directeur de l'école attribue à chaque élève une note comprise entre zéro (0) et vingt (20) relative à l'assiduité et au comportement.

Art. 12. - Les élèves du cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3 sont soumis à un examen de sortie.

L'examen de sortie comprend autant d'épreuves écrites que d'axes fondamentaux de formation.

Le directeur de l'école choisit les sujets de ces épreuves parmi les sujets proposés par les enseignants et fixe par décision la liste des modules sur lesquels porte l'examen de sortie ainsi que son calendrier.

Art. 13. - Les élèves sont informés du calendrier de l'examen et de la liste des modules sur lesquels porteront les épreuves écrites, quinze (15) jours au moins avant la date de leur déroulement.

Art. 14. - Les épreuves de l'examen de sortie sont soumises à une double correction.

Lorsque l'écart entre les notes attribuées par les deux premiers correcteurs dépasse les trois (3) points, la copie de l'épreuve est soumise à un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note la plus proche parmi les deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

Lorsque la troisième note est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la troisième note et la note la plus élevée parmi les deux premières notes.

Art. 15. - La moyenne de l'examen de sortie est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves visées à l'article 12 du présent arrêté.

Chapitre troisième

Du régime des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnel

Art. 16. - Les élèves du cycle sont appelés à effectuer des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle dans les services de l'administration régionale ou locale sur tout le territoire de la République et, le cas échéant, dans les structures centrales. Ces structures devant avoir un rapport avec les domaines de formation des élèves.

Les travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle visent à préparer l'élève aux tâches qui lui seront dévolues au poste de travail.

Art. 17. - Le directeur de l'école fixe par décision la nature, la durée et la période des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle et arrête les instructions relatives au déroulement des travaux à la charge des élèves.

Art. 18. - Le directeur de l'école affecte les élèves aux postes des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle sans qu'il ne soit possible de les affecter dans le gouvernorat de résidence ou du lieu de naissance.

Les postes d'affectation peuvent être notamment les bureaux des relations avec les citoyens, les services de gestion du personnel et de gestion du matériel et des bâtiments, les services financiers ou les différents services et structures similaires.

Art. 19. - Chaque élève est encadré, pendant la période des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle, par un encadreur appartenant à la structure administrative qui l'accueille. L'encadreur oriente l'élève et l'aide à réaliser les travaux à accomplir compte tenu des habilités à acquérir.

Les élèves s'engagent, pendant la période des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle, à respecter les règles de bonne conduite, d'assiduité, de respect des horaires de travail et du secret professionnel.

Art. 20. - Le directeur de l'école attribue à chaque élève, sur la base des observations de l'encadreur, une note chiffrée comprise entre zéro (0) et vingt (20) se rapportant à l'évaluation du comportement et de l'assiduité de l'élève.

Art. 21. - L'élève présente, au terme de la période des travaux pratiques d'initiation à la vie professionnelle, un rapport détaillé visé par l'encadreur et comportant notamment l'indication des tâches et travaux qu'il a accomplis et un relevé des dossiers qu'il a traités.

Il est attribué à l'élève une note chiffrée comprise entre zéro (0) et vingt (20) au titre du contenu écrit du rapport.

Chapitre quatrième

De la clôture de la formation

Art. 22. - Un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration procède à la proclamation des résultats définitifs de la formation au cycle.

Le jury établit une liste des élèves classés selon leurs résultats.

Ce jury propose les élèves qui ont obtenu à la fin de leurs études une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) pour leur nomination, dans un grade de la sous-catégorie A3, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Est exclu, tout élève ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix (10) sur vingt (20).

Art. 23. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-80 du 14 janvier 2004, portant modification du décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour l'année 1980, la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985, la loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994 et la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997, et notamment son article 11,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 85,

Vu le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir, tel que modifié par le décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000, par le décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000 et par le décret n° 2003-1346 du 16 juin 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions mentionnées au n° 6 du paragraphe IV du tableau annexé au décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998 susvisé et sont remplacées par ce qui suit :

Taxes	Tarif
6 - Travaux au dessous de la voie publique :	1 % du coût des travaux de génie civil

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-81 du 14 janvier 2004, portant ratification du mémorandum d'entente de coopération technique et scientifique dans le domaine de l'agriculture entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente de coopération technique et scientifique dans le domaine de l'agriculture, conclu à Téhéran le 29 juin 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d'entente de coopération technique et scientifique dans le domaine de l'agriculture, conclu à Téhéran, le 29 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-82 du 14 janvier 2004.

Monsieur Radhouane Laârif, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Belgrade.

Par décret n° 2004-83 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mondher Mami, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-84 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mahmoud Besrou, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-85 du 14 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Mouldi Marsit, administrateur général, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2004.

Par décret n° 2004-86 du 14 janvier 2004.

Monsieur Makki Aloui, administrateur conseiller, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2004.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2004-87 du 14 janvier 2004, portant ratification du contrat de cautionnement conclu le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-76 du 11 décembre 2003, portant approbation du contrat de cautionnement conclu à Tunis, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens,

Vu le contrat de cautionnement conclu le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le contrat de cautionnement conclu à Tunis, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé aux établissements de crédits tunisiens d'un montant ne dépassant pas cent cinquante millions (150.000.000) d'Euros.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-88 du 16 janvier 2004.

Monsieur Khelil Kammoun, conseiller des services publics, est nommé directeur d'administration centrale à l'unité des études et du suivi au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-89 du 16 janvier 2004.

Monsieur Belgacem Ayed, ingénieur principal, est nommé directeur de l'infrastructure industrielle et touristique à la direction générale des infrastructures au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-90 du 16 janvier 2004.

Madame Aziza Chargui épouse Abdelkader, conseiller des services publics, est nommée directeur du bureau des organes sous-tutelle du ministère au cabinet du ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-91 du 16 janvier 2004.

Monsieur Abdallah Zekri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de la coopération financière multilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-92 du 16 janvier 2004.

Monsieur Zied Mahjoub, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à l'unité de la coopération économique et technique régionale et multilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-93 du 16 janvier 2004.

Madame Saloua H'soumi épouse Majdoub, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité de la coopération bilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-94 du 16 janvier 2004.

Monsieur Habib Haouala, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur du bureau du suivi des décisions des conseils des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2004-95 du 16 janvier 2004.

Monsieur Tarek Gammoudi, administrateur conseiller des documents et des archives, est nommé chef de service de la documentation à la direction des archives et de la documentation au ministère du développement et de la coopération internationale.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

CLASSE EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2004-96 du 16 janvier 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Farhat Ben Hamida, inspecteur central de la propriété foncière, chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et du matériel à la conservation de la propriété foncière.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-97 du 16 janvier 2004.

Monsieur Belaïd Nagara, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-98 du 16 janvier 2004.

Monsieur Afif Malek, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-99 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Bel Haj Farhat, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-100 du 16 janvier 2004.

Monsieur Nabil H'mida, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-101 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Néjib Chennoufi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-102 du 16 janvier 2004.

Monsieur Noureddine Lichihib, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-103 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Mouldi Ben H'mida, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-104 du 16 janvier 2004.

Monsieur Ahmed Trabelsi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-105 du 16 janvier 2004.

Monsieur Hatem Ghedira, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2004-106 du 14 janvier 2004, relatif au transfert des attributions de l'ex-ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire relatives au littoral et au domaine public maritime au ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 93-303 du premier février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-304 du premier février 1993, portant organisation du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du conseil constitutionnel,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont transférées au ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, les attributions de l'ex-ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire relatives au littoral et au domaine public maritime prévues par la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral et la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-107 du 16 janvier 2004.

Madame Irina Tchbukhanova épouse Tebassi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des liants à la sous-direction de la recherche sur les matériaux au centre d'essais et des techniques de la construction relevant au ministère de l'équipement, de l'habitat et d'aménagement du territoire.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté des ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce du 16 janvier 2004, fixant la date du déroulement des élections des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Les ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création des chambres de commerce et d'industrie telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation au fonctionnement et à la délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d'industrie tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993 et par le décret n° 02-3265 du 17 décembre 2002, et par le décret n° 3-1512 du 25 juin 2003,

Vu le décret n° 88-1028 du 6 juin 1988, relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie et notamment ses articles 1 et 23,

Vu le décret n° 2003-2468 du 11 décembre 2003, portant prorogation du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et notamment son article premier,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 8 août 2003, portant prorogation du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie.

Arrêtent :

Article premier. - En application des dispositions de l'article premier du décret n° 88-1028 du 6 juin 1988 relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie, les élections des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie auront lieu le dimanche 11 avril 2004.

Art. 2 - Le scrutin débute à 8 heures du matin et prend fin à 18 heures de l'après midi.

Tunis, le 16 janvier 2004.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Hédi M'henni

Le ministre du commerce

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2004-108 du 14 janvier 2004.

Monsieur Chedhly Hajri est désigné en qualité de président-directeur général de la société des transports de Tunis, et ce, à partir du 17 novembre 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 2004-109 du 14 janvier 2004, portant modification du décret n° 2000-742 du 5 avril 2000, relatif à la création des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 99-72 du 26 juillet 1999, relative aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, fixant l'organisation administrative et financière des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance et leurs conseils socio-éducatifs, les conditions d'admission des enfants ainsi que leurs modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2000-742 du 5 avril 2000, portant création des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 2000-2143 du 25 septembre 2000, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. Les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, ci-dessous indiqués, cités au paragraphe b) du premier article du décret n° 2000-742 du 5 avril 2000 susvisé, sont classés parmi les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, catégorie A, cités au paragraphe a) de l'article ci-dessus indiqués :

- centre intégré de la jeunesse et de l'enfance, Bardo,
- centre intégré de la jeunesse et de l'enfance, cité El Kadhra,
- centre intégré de la jeunesse et de l'enfance, Douz.

Art. 2. - Les ministres des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2004-110 du 14 janvier 2004, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre informatique du ministère de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, établissements et entreprises publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 92-19 du 3 février 1992, portant création du centre informatique du ministère de la santé publique, telle que modifiée par la loi n° 98-96 du 23 novembre 1998 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 93-1472 du 5 juillet 1993, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre informatique du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, relatif aux modalités de recrutement direct des établissements publics n'ayant pas le caractère administratif

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organisation administrative et financière du centre informatique du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par les dispositions du présent décret.

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Art. 2. - Le centre informatique du ministère de la santé publique est dirigé par un directeur général assisté par un conseil d'établissement.

Section I - Le directeur général

Art. 3. - Le centre informatique du ministère de la santé publique est dirigé par un directeur général, nommé par décret sur proposition du ministre de la santé publique. Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vigueur, relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 4. - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, nomme, affecte ou licencie conformément au statut particulier du personnel et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Art. 5. - Le directeur général est chargé notamment de :

- présider le conseil d'établissement,
- assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- conclure les marchés dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter le contrat-objectifs et le présenter au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement, et les présenter au conseil d'établissement au maximum avant la fin du mois d'août de chaque année,
- arrêter les états financiers et les présenter au conseil d'établissement pour avis dans un délai de trois mois de la date de clôture de l'année comptable,
- conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- proposer l'organisation du centre, le statut particulier de son personnel et leur régime de rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- ordonner les dépenses et percevoir les recettes,

- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
- représenter le centre auprès des tiers et dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Section 2 - Le conseil d'établissement

Art. 6. - Le directeur général du centre informatique du ministère de la santé publique est assisté par un conseil d'établissement à caractère consultatif chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions relevant du conseil d'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 7. - Le directeur général du centre préside le conseil d'établissement qui se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- deux représentants du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du secrétariat d'Etat de l'informatique et de l'internet,
- un représentant du centre national d'informatique,
- un représentant du centre informatique du ministère des finances.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des parties concernées, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le directeur général peut faire appel à toute personne reconnue par sa compétence, pour assister aux réunions du conseil d'établissement et donner son avis sur certains points inscrits à l'ordre du jour du conseil.

Art. 8. - Le conseil d'établissement se réunit, sur convocation du directeur général, au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire pour donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué au moins dix (10) jours à l'avance, à tous les membres du conseil et au ministère de la santé publique.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'établissement.

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Les membres du conseil peuvent, pour l'exécution de leur mission, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure, le conseil d'établissement peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère de la santé publique pour décision.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le directeur général et un membre du conseil et consignés dans un registre spécial.

Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président doit en informer le ministère de la santé publique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'établissement.

Art. 9. - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :

- le suivi des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement de centre, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale du centre,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d'exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférent.

CHAPITRE II

Organisation financière

Section I - Du budget

Art. 10. - Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les soumet au conseil d'établissement au maximum avant la fin du mois d'août de chaque année, ils doivent s'insérer dans le cadre de l'exécution du contrat objectif. Ce budget doit englober les recettes et les dépenses.

Art. 11. - Le budget de fonctionnement du centre comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A - En recettes :

- les subventions et les crédits accordés au centre par l'Etat,
- les subventions d'équilibre accordées au centre par l'Etat,
- les recettes découlant de l'activité du centre,
- les recettes de vente des biens et du patrimoine foncier,
- les dons et legs,
- toutes autres recettes revenant au centre conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du centre.
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et d'autres biens appartenant au centre,
- toutes les autres dépenses de fonctionnement entrant dans le cadre de la mission du centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Le budget d'investissement du centre comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les crédits,
- les autres recettes et contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement, d'extension et d'aménagement,
- les dépenses de renouvellement de matériel,
- les dépenses relatives à l'acquisition des immeubles,
- les dépenses d'études et de développement des investissements et toute autre dépense.

Le centre informatique du ministère de la santé publique peut contracter des emprunts en vue de couvrir des dépenses d'investissement ou de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la reconversion des emprunts dont il a la charge. Dans tous les cas, les emprunts doivent être autorisés par le ministre de la santé publique.

Section 2 - De la comptabilité

Art. 13. - La comptabilité du centre informatique du ministère de la santé publique est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'établissement, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes. Le centre doit, en outre publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 14. - La tutelle de l'Etat sur le centre informatique du ministère de la santé publique s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif

Art. 15. - Le centre doit communiquer au ministère de la santé publique, selon le cas pour l'approbation ou le suivi, les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Le centre communique, au Premier ministre, au ministère des finances et au ministère du développement et de la coopération internationale les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif après leur approbation par le ministère de la santé publique dans les délais prévus.

Le centre communique directement au Premier ministre les informations périodiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif dans les délais prévus.

Art. 16. - Il est placé, auprès du centre informatique du ministère de la santé publique, un contrôleur d'Etat et est soumis quant à sa désignation et à l'exercice de ses attributions aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 17. - Sont abrogées, les dispositions du décret 93-1472 du 5 juillet 1993, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre informatique du ministère de la santé publique.

Art. 18. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-111 du 16 janvier 2004.

Monsieur Ammar Ben Algia, professeur de l'enseignement du corps paramédical, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Moularès).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-112 du 14 janvier 2004.

Le docteur Hachem Abdelhamid, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Aziza Othmana, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2004.

Par décret n° 2004-113 du 14 janvier 2004.

Le docteur Slimane Mohamed Lotfi, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Habib Thameur, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2004.

Décret n° 2004-114 du 14 janvier 2004, portant création d'un conseil supérieur de la protection des personnes porteuses d'handicap et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,

Vu la loi n° 2001-3 du 23 janvier 2001, relative à la simplification des modalités de création et de fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées et des établissements spécialisés dans l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle des handicapés,

Vu le décret n° 75-77 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-849 du 1^{er} mai 1996, portant création d'un conseil national des handicapés,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué un conseil supérieur de la protection des personnes porteuses d'handicap chargé notamment de :

- étudier et donner un avis sur les questions qui lui sont présentées et particulièrement celles relatives :

- à la politique nationale dans le domaine de la promotion des personnes porteuses d'handicap,

- aux stratégies dans les domaines de la prévention du handicap, la protection et l'intégration des personnes porteuses d'handicap,

- aux recherches et études relatives au domaine du handicap,

- coordonner les programmes et les interventions des différents ministères, institutions, organisations et associations intervenant dans le domaine du handicap.

Art. 2. – Le Premier ministre préside le conseil supérieur de la protection des personnes porteuses d'handicap, le conseil se compose des membres suivants :

- le ministre chargé des sports,

- le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité,

- le ministre chargé de l'intérieur et du développement local,

- la ministre chargée des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- le ministre chargé des technologies de la communication et du transport,

- le ministre chargé du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

- le ministre chargé des finances,

- le ministre chargé de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- le ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- le ministre chargé de l'éducation et de la formation,

- le ministre chargé de la santé publique,

- le ministre chargé de l'emploi,

- le ministre chargé du développement et de la coopération internationale,

- le ministre chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- deux députés de la chambre des députés,

- le président du conseil économique et social,

- le président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- le président de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- le secrétaire général de l'union générale tunisienne du travail,

- 10 présidents d'associations oeuvrant dans le domaine du handicap.

Le président du conseil supérieur de la protection des personnes porteuses de handicap peut faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile pour les travaux du conseil.

Art. 3. – Le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité, est le rapporteur général des travaux du conseil. Le ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé du secrétariat permanent du conseil.

Art. 4. – Le conseil supérieur de la protection des personnes porteuses d'handicap se réunit une fois par an en session ordinaire et à chaque fois que nécessaire en session extraordinaire sur convocation de son président.

Art. 5. – Le ministre des affaires sociales et de la solidarité veille au suivi de l'exécution des recommandations du conseil en collaboration et coordination avec les ministères, les institutions, les organisations et les associations intervenant dans le domaine du handicap.

Art. 6. – Le conseil soumet au Président de la République un rapport annuel portant sur les activités du conseil supérieur de la protection des personnes porteuses d'handicap et ses propositions dans le domaine.

Art. 7. – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 96-849 du 1^{er} mai 1996, portant création du conseil national d'handicapés.

Art. 8. – Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-115 du 14 janvier 2004, portant création de certains établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés à compter du 1^{er} janvier 2004, les établissements publics à caractère administratif indiqués ci-après, relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

N° d'ordre	Gouvernorat	Délégation	Etablissement
1	Tunis	El Ouardia	Lycée rue Sayada à El Ouardia
2		La Marsa	Ecole préparatoire de la Marsa
3		El Harayria	Lycée d'El Harayria
4		El Omrane Supérieur	Ecole préparatoire Ibn Khaldoun à El Omrane Supérieur
5	Ariana	Ettadhamen	Lycée cité Ettadhamen
6		Sidi Thabet	Lycée de Sidi Thabet
7		La Soukra	Lycée de Borj Louzir
8	Ben Arous	El Mourouj	Lycée d'El Mourouj 6
9		Hammam-Lif	Lycée Béchir Nebhani à Hammam-Lif
10	Zaghouan	Bir Mecharga	Ecole préparatoire de Jebel El Wast
11	Bizerte	Sejenane	Ecole préparatoire 7 Novembre 1987 à Sejenane
12	Béja	Medjez El Bab	Lycée cité El Azima à Medjez El Bab
13		Goubellat	Ecole préparatoire de Goubellat
14	Le Kef	Tejerouine	Ecole préparatoire Ettoumouh à Tejerouine
15	Silana	Siliana Sud	Lycée Cité Mongi Slim à Siliana
16		El Krib	Lycée Beji El Messaoudi à El Krib
17		Kesra	Ecole préparatoire aboul Kacem Chabbi à Kesra
18	Kasserine	El Ayoun	Lycée d'El Ayoun
19		Foussana	Ecole préparatoire Sahraoui à Foussana
20	Sidi Bouzid	Sidi Bouzid Est	Ecole préparatoire d'El Faiedh
21		Regueb	Ecole préparatoire 20 Mars 1956 à Essaida
22	Gafsa	Sned	Ecole préparatoire 7 Novembre 1987 à Sned
23	Tataouine	Tataouine Nord	Lycée cité Ennour à Tataouine Nord
24		Tataouine Nord	Ecole préparatoire Ksar Ouled Soltane à Tataouine Nord
25		Smar	Ecole préparatoire Ksar Ouled Aoun à Smar
26	Medenine	Beni Khedache	Lycée de Ksar Jedid
27		Medenine Nord	Ecole préparatoire de Koutine
28		Sidi Makhoulouf	Ecole préparatoire d'El Jorf
29	Gabes	Gabes Ouest	Ecole préparatoire Al Ahd El Jedid à Cheneni
30	Sfax	Sfax	Ecole préparatoire Ibn Arafa Cité El Bahri à Sfax
31		Sakiat Ezit	Lycée Ibn Rachik Cité El Ons à Sakiat Ezit
32		Tina	Ecole préparatoire Ibn Rochd à Tina
33		Menzel Chaker	Ecole préparatoire El Farabi à Menzel Chaker
34		Bir Ali Ben Khelifa	Ecole préparatoire Ibn El Heythem à Bir Ali Ben Khelifa
35		El Ghraiba	Ecole préparatoire Kheireddine à El Ghraiba
36	Kairouan	Kairouan Nord	Ecole préparatoire El Manar à Kairouan
37		Hajeb El Ayoun	Lycée de Hajeb El Ayoun
38	Mahdia	El Jem	Lycée de Telelsa
39	Monastir	Ksar Helal	Ecole préparatoire Ahmed Ayed à Ksar Helal
40		Zaremdine	Ecole préparatoire El Mezaougha
41	Sousse	Bouficha	Lycée Cité Riadh à Bouficha
42	Nabeul	Bouargoub	Lycée El Ahd El Jedid à Bouargoub

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-116 du 14 janvier 2004, portant dissolution d'un établissement public.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour la gestion 2003 et notamment le tableau « F » y annexé,

Vu le décret n° 2000-2911 du 18 décembre 2002, portant création d'établissements publics relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est dissous, l'établissement public dénommé "école préparatoire route de Gabès à Sfax". L'agent comptable dudit établissement est chargé de la liquidation de son patrimoine. Le ministre des finances prescrit les opérations de la liquidation de l'établissement susvisé.

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-117 du 14 janvier 2004.

Monsieur Habib Hassine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur général du centre national des sciences et technologies nucléaires à compter du 16 octobre 2003.

Par décret n° 2004-118 du 14 janvier 2004.

Monsieur Malek El Werriemmi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur d'administration des entreprises, à compter du 17 septembre 2003.

Par décret n° 2004-119 du 14 janvier 2004.

Madame Faten Chouba épouse Skhiri, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur des métiers de la mode de Monastir, à compter du 15 septembre 2003.

Par décret n° 2004-120 du 16 janvier 2004.

Monsieur Abdelhafidh Moussaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire Ibn Mandhour de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-121 du 16 janvier 2004.

Monsieur Ahmed Mefteh, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Jendouba.

Par décret n° 2004-122 du 16 janvier 2004.

Monsieur Faïçal Sdiri, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba.

Par décret n° 2004-123 du 16 janvier 2004.

Madame Najla Tabka, analyste, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis.

Par décret n° 2004-124 du 16 janvier 2004.

Monsieur Jalel Memmi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues appliquées aux affaires et au tourisme de Moknine.

Par décret n° 2004-125 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Zamouri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal de l'institut supérieur des études technologiques en communications de Tunis, dans cette situation l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités attribués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-126 du 16 janvier 2004.

Monsieur Mounir Kebaili, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Ali Charfi à Sfax.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-127 du 16 janvier 2004.

Monsieur Badiï Chahed, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire "Ulysse" de Jerba.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-128 du 16 janvier 2004.

Monsieur Slim Ben Slim, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de l'informatique et des nouvelles techniques à la sous-direction des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université de Tunis.